المناهل الزلالة على الدلالة من الرسالة

أولُ نظمٍ على رسالة الإمام الشافعي

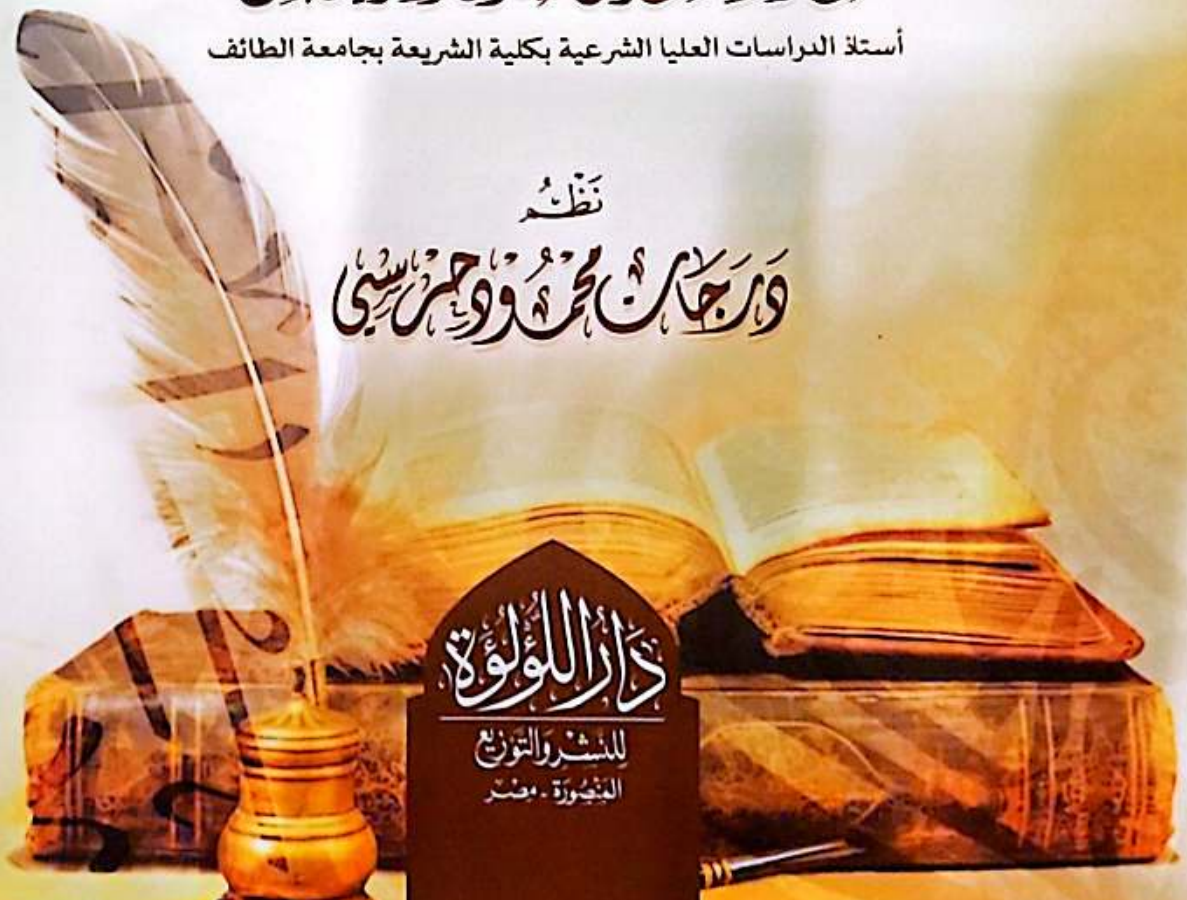
وهي نظمٌ لـ«الدلالة على القواعد والفوائد في كتاب الرسالة»

للشيخ أ.د. فهد بن سعد الزايدي الحربي

أستاذ الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة بجامعة الطائف

نظم

درجان محمود حمرسيبي



دار اللؤلؤة

للنشر والتوزيع

المنصورة - مصر

المناهل الزلالية

على

الدلالة من الرسالة

دار اللؤلؤة
للنشر والتوزيع
المنصورة - مصر

فرع الأزهر: شارع محمد عبده
خلف الجامع الأزهر
هاتف: 0225117747

فرع المنصورة: عزبة عقل
بجوار جامعة الأزهر
هاتف: 0502357979

@DarElollaa
Dar_elollaa@hotmail.com

لطلبات الشحن والتوصيل
داخل مصر: 01050144505

لطلبات الشحن والتوصيل
خارج مصر: +201032057053

للإطلاع على قائمة الإصدارات
قم بمسح الـ QR Code

حقوق الطبع محفوظة

جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو نقله بأي وسيلة من الوسائل سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية بما في ذلك النسخ أو التصوير وغير ذلك دون الحصول على إذن خطي من المؤلف والناشر.

الطبعة الأولى: 1447هـ - 2025م

رقم الإيداع: 2025 / 2366

المناهل الزلالة

على

الدلالة من الرسالة

وهي نظم لـ«الدلالة على القواعد والفوائد في كتاب الرسالة»

للشيخ أ.د. فهد بن سعد الزايدي الحمي

نظم

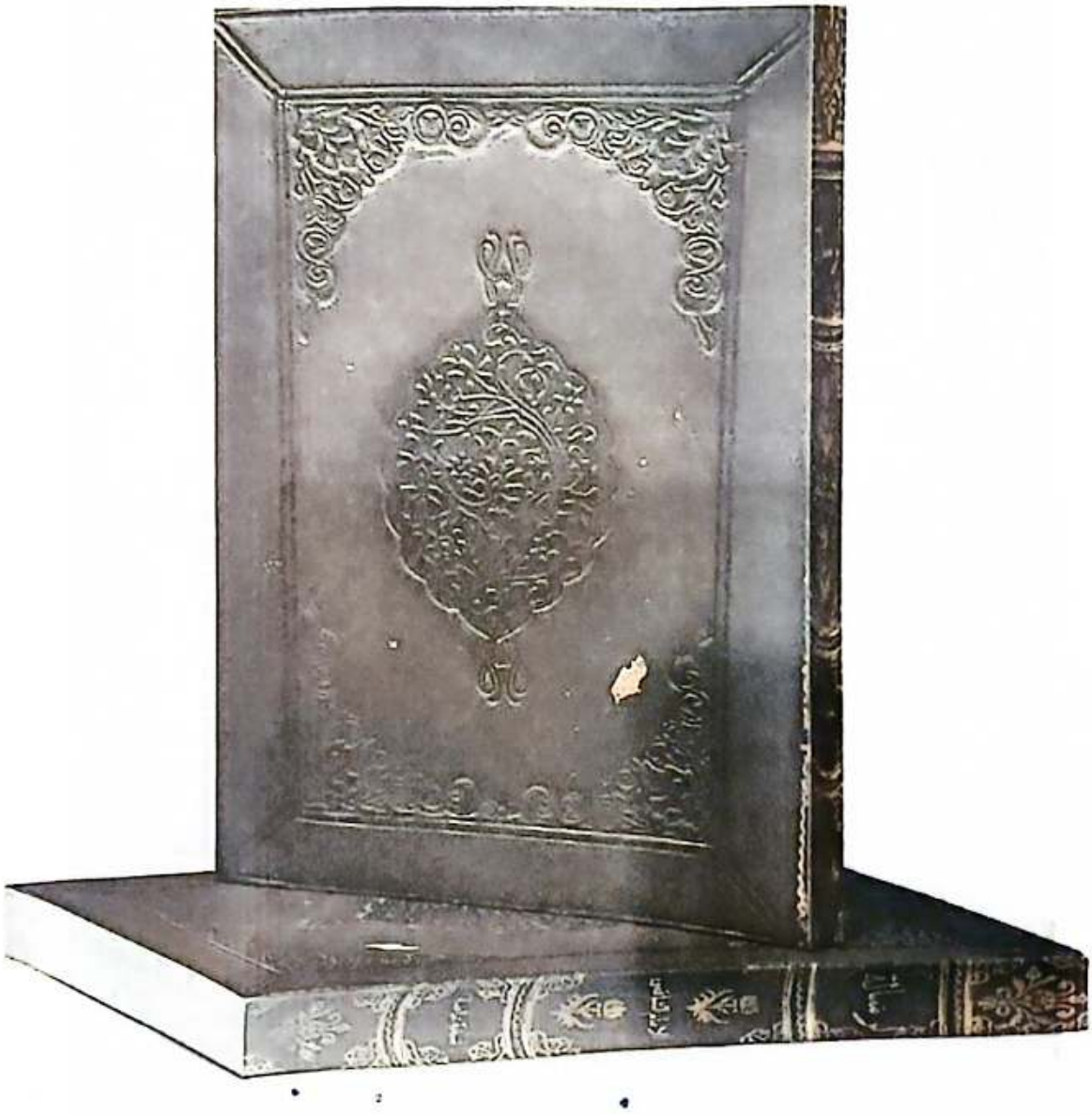
د. رجاء محمود حسين

دار اللؤلؤة

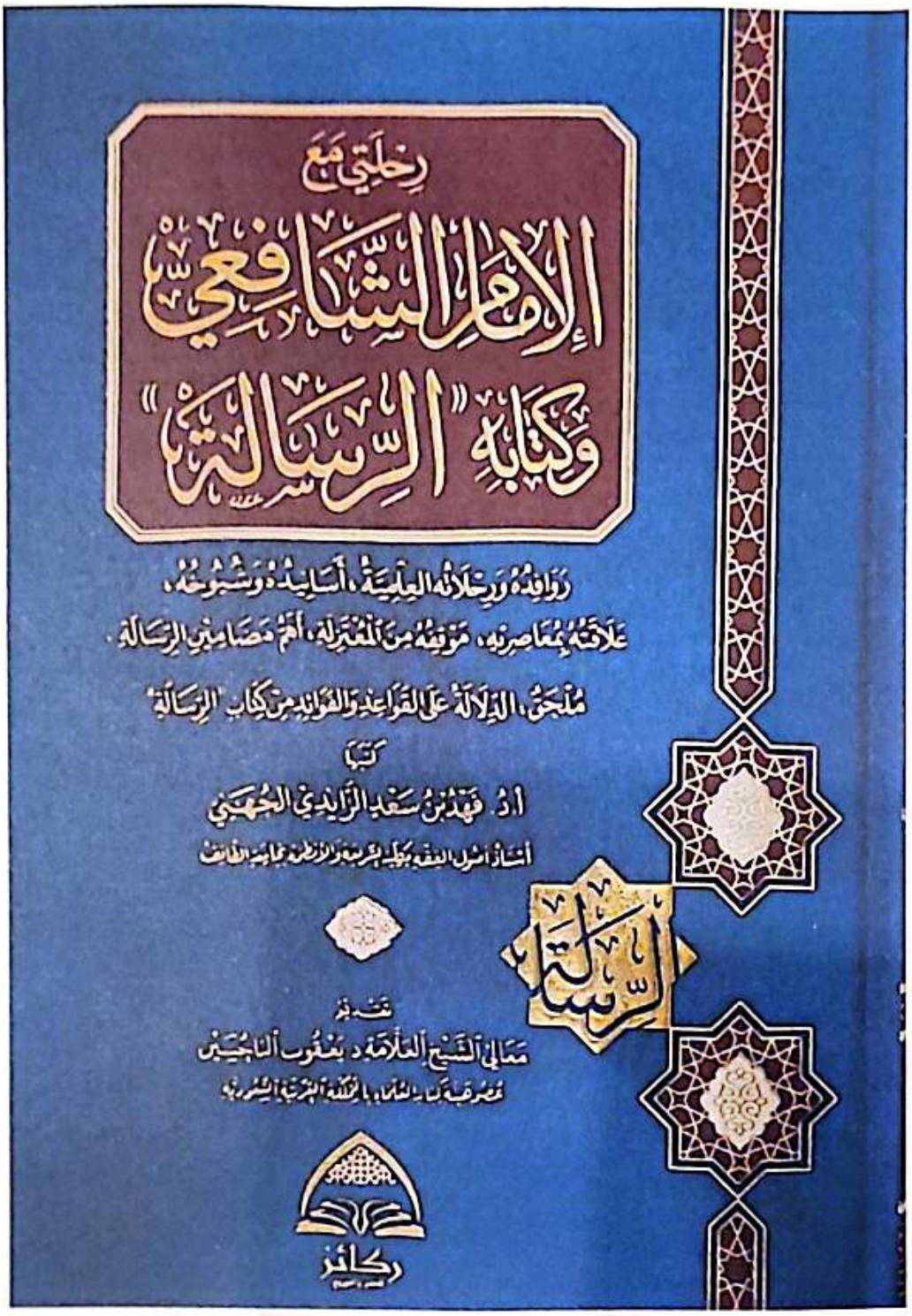
للنشر والتوزيع

المنصورة - مصر

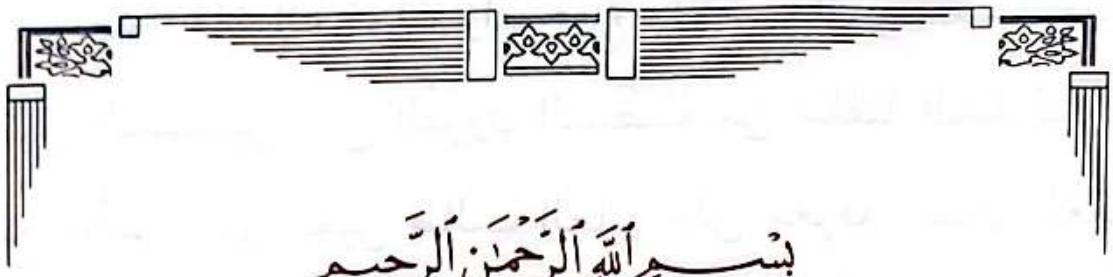




الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله



رحلتي مع الإمام الشافعي وكتابه «الرسالة»
للشيخ الدكتور فهد بن سعد الزايدي الجهني



بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

الحمدُ للهِ الذي خَلَق السَّماوات والأرض، وجَعَل الظلمات والنُّور، ثم الذين كفروا بربهم يعدِلُون.

والحمدُ لله الذي لا يُؤدى شُكر نِعمة من نِعَمِهِ؛ إلا بنِعمةٍ منه تُوجِب على مُؤدِّي ماضي نِعَمِه بأدائها نعمةً حادثةً، يجِبُ عليه شكرُه بها، أحمَدُه حمدًا كما ينبغي لكرَمِ وجهِه وعِزِّ جلالِه.

وأستعينُه استعانةَ من لا حولَ لَه ولا قُوة إلا بِه، وأستهديهِ بهُداه الذي لا يضِلُّ من أنعَم به عليهِ.

وأستغفِرُه لما أَزلفتُ وَأَخَّرت؛ استغفارَ من يُقرُّ بعُبُوديته، ويعلم أنه لا يَغفرُ ذنبه ولا يُنجيه منه إلا هُو.

صلى الله على نبيِّنا كلما ذَكَره الذَّاكرون، وَغَفَل عن ذكرِه الغَافِلون، وصلى عليه في الأَوَّلين والآخِرين، أفضلَ وأكثرَ وأزكى ما صَلى على أحدٍ من خلقِه.

وبعد: فإنَّ العُكوفَ والرُّجوع والاشتغالَ بكُتبِ العُلماء الكبار المتقدِّمين أهلِ القُرون المفضَّلة من سلفِنا المبارك؛ من أنفعِ الأُمور التي تُعين طالبَ العلم على معرفةِ أصولِ العلم، وتَلَقي علومها من منابِعِها الأصيلةِ، التي لم تُخالطها عُجمةٌ، ولم تَشُبها بدعةٌ، ولم يُعكِّر صفوها فلسفةٌ ولا منطقٌ ولا كلام!

وكُتُب هؤلاء العلماءِ من أهلِ القرنِ الثاني والثالث؛ قريبةٌ جـدًّا من نـصـوص الوحي، تحومُ حولَه، وتقعُ على كُنوزه وأسرارِه وفوائدِه، وهم أولى الناسِ بفَهم النُّصوص ومعرفةِ مرادِ الله، ومُراد رسوله الكريمِ صلوات اللهِ وسلامه عليه.

ومن هذه الأسفارِ العظيمة، والدَّواوين الخطيرة، كتاب «الرسالة» للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس بنِ عُثمان، المولود بغَزَّة سنة ١٥٠هـ، والمتوَفى بمصر سنة ٢٠٤هـ وعُمره ٥٤ عامًا ﷺ وجزاه عن العِلم وأهله كل خير.

ولا أجدُ وصفًا لهذا الكتاب العظيمِ أجملَ من وصف العلامةِ المُحدِّث المُحقِّق الشيخ أحمد شاكر ﷺ، الذي حـقَّـق «الرسالةَ» وخـبـرها وعرَف لُغةَ الشافعي كما أرادَها الشافعي!

قال الشيخُ شاكر: «هذا الكتابُ «الرسالة» للشَّافعي، وكفى الشافِعي مدحًا أنه الشَّافعي، وكفى «الرسالة» تقريظًا أنَّها تأليفُ الشافعي، وكفَاني فخرًا أن أنشُرَ بين الناس علمَ الشَّافعي»[1].

نعم؛ وكفانا شرفًا وفائدةً أن نشتغل بهذا الكتابِ العظيمِ، الذي هو أول مُدوَّنةٍ في أصولِ الفِقه وأصُول الحَدِيث على حدٍّ سَـــواءٍ!

هذا الكتابُ الذي جاء في وقتِه المناسب؛ ليرسُمَ للعلماء وطُلابهم؛ بل وللأمَّةِ كلها منهجًا علميًّا أصوليًّا، يُبين كيف يكونُ فَهم النُّصوص من خلِال لِسان العَرَب ومعهودِها في التخاطب والبَيَان، ويُقيم الحُجَّة على تثبيتِ أخبارِ الآحادِ، وما هي أُصول الاستِدلال، إلى آخر ما هُنالك من مباحثَ أُصولية وحديثيةٍ نفيسةٍ ومهمة.

وقد كَتبَ الإمام الـمُحدث عبدُ الرحمن بن مَهْدي ﷺ (ت: ١٩٨هـ) كتابًا للشَّافعي وهو شابٌّ طلَب فيه مِنْه أن يضعَ له كتابًا فيه: معاني القُرآن، ويجمعُ قَبول الأخبارِ، وحُجة الإجماع، وبيانَ الناسخَ والمنسوخَ.

---

(١) رحلتي مع الإمام الشافعي للمؤلف حفظه الله (ص: ٧).

فلما خَرَجت «الرسالةُ» وَوَصلت إليه قال: «لما نَظَرْتُ «الرسالة» للشافعي أذهلتْني، لأنَّني رأيت كلامَ رجلٍ عاقل فصيحٍ ناصحٍ، فإني لأُكثِرُ الدُّعاء له!»[١].

وقد وَفَّقَني اللهُ ودلَّني على العِناية «برسالة هذا الإمام المُطلبي الشافعي» منذ عُقُودٍ خلت، وما زلتُ أنهلُ منها، وأُعيدُ النظرَ فيها قراءةً وتدريسًا، وهي - والله - كما قال تلميذ الإمامِ الشافعي المُزَنيُّ أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى، المتَوفى سنة ٢٦٤هـ رحمه الله: «قرأتُ كتاب «الرسالة» للشَّافعيِّ خَمسمائة مرةٍ، ما من مَرَّة منها إلا واستفدتُ فائدةً جديدةً».

وقد وَفَّق الله وأعانَ أنْ عقَدْنا مجالسَ علميَّةً مع نُخبةٍ مباركة من طلبةِ العلم في قراءة وشرحِ كتابِ «الرسالة» بحسَب مبلغِنا من علمٍ قاصِر، وبضاعةٍ مُزجاةٍ، وبحسَب ما استطعنَا فَهمه من كلامه -استمرت ما يقاربُ سنةً ونِصف سنة، وانتظمت في خمسةٍ وثلاثين مجلسًا - ولله الحمد[٢].

وقد ظهرَ لنا من خِلال هذه المجالسِ علمُ هذا الإمام المطَّلِبي الفذِّ! وكنا نقف مذهُولين من كلامه ومعانِيه ولغتِه الرَّاقية

---

(١) المصدر السابق (ص١٦٦).

(٢) ولعل الله الكريم المعين ييسر صدور شرحي لكتاب الرسالة كاملاً عن قريبٍ بإذنه ومدده.

العجيبةِ، فوقَفْنا عند حقيقةِ قولِ ابن مهدي السَّابق!

وبعد انتهاءِ الدُّروس، وخَتْم القراءةِ والشَّرح، والإجازة بسَنَدي للإمامِ الشافعي، طلبتُ من الإخوة الأفَاضِل أن يقتنِصوا ويجمعوا ما كُنا نُشير إليه أثناءَ الدُّروس، أنه يصلُح أن يكون قاعدةً أُصوليةً أو حديثيَّة، أو فائدةً مهمةً في بابِها، فتمتْ مراجعة الكِتاب مرةً أُخرى من الزُّملاء والطُّلاب جميعًا (كل على حِدة)، ثم تمَّ تلخيص ما ورَد من الجميع وحذفُ المكرَّر.

بعد ذلك أُعيد ترتيبُ القواعدِ والفوائدِ (واستدراك الفوائتِ)، وتصنيفها بحسَب أبوابِ الأُصول التي وردَت في «الرسالة»، وانتهضَ لهذه المهمة طالبُنا النجيب الشيخُ ناصرُ بن مانِع اليَامِي - وفقه الله -.

فهذِه القواعد هي بمثابةِ «تلخيص أو كشَّاف» لما في «الرسالة» من مباحثَ ومسائلَ، وهي معينة لطالبِ العلم في أن يقتربَ من هذا الكتاب العظِيم؛ ليتعرَّف على كُنُوزه وفوائِده. وهي ملحقةٌ ومطبوعةٌ بكتابنا : «رحلتي مع الإمام الشافعي وكتابه الرسالة» ط. دار ركائز.

و بعد صدور الكتاب في طبعته الثانية - ولله الحمد - رأيتُ

النظر في نظم هذه القواعد على هيئة منظومة علمية :تقريباً لفهمهما وتسهيلاً لحفظها وشرحها بعد ذلك بإذن الله، وقد هيأ اللهُ لهذا العمل العلمي والأدبي طالبُنا النجيب الشيخ: **عبدالرحمن محمود حرسي الصومالي الملقب بـ(درجات)** الذي نظم هذه القواعد والفوائد، وفقه الله وجزاه عن الإمام الشافعي وعني وعن العلم كلّ خير .

وأحسب أن هذه المنظومة - والله أعلم - أوّل منظومة متعلّقة برسالة الإمام الشافعي ﷺ، فله الحمد من قبلُ ومن بعد.

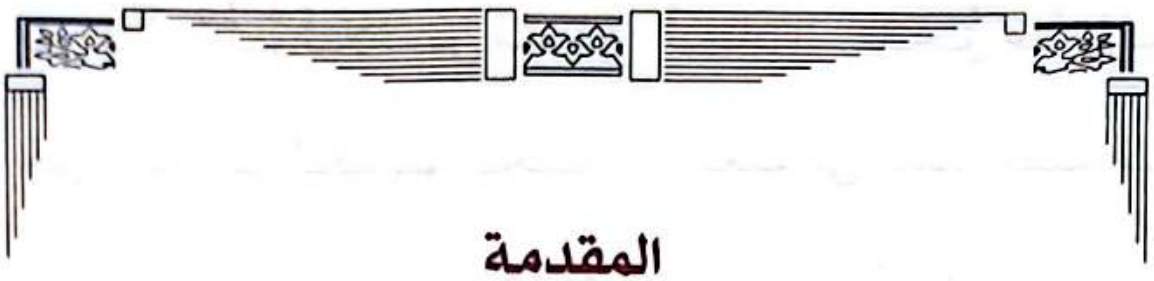
وقد وضعنا قواعد الدّلالة في حاشية المنظومة كلّ بيت تحته القاعدة الدّالّة عليه.

وقد انتظمَ عِقدُ هذه القواعِدِ والفوائدِ في ١٣٨ قاعدة - ولله الحمد، ومنه نستمدُّ العونَ، ونرجو التوفيق.

وكتبها

أ.د.فهد بن سعد الزايدي الجهني





المقدمة

١- يَـقُـولُ دَرَجَـاتٌ الـصُّـومَـالِـي : بِـاسـمِ الـخَـبِـيـرِ أَبـتَـغِـي آمَـالِـي

٢- الـحَـمـدُ لـلّـهِ عَـلَـى الـرِّسَـالَـةْ وَاضِـحَـةِ الأَحـكَـامِ وَالـدَّلَالَـةْ

٣- ثُـمَّ الـصَّـلَاةُ مَـعْ سَـلَامِ الـصَّـمَـدِ عَلِى النَّبِيِّ المُصطَفَى مُحمَّدِ

٤- وَبَعدُ : هَذَا النَّظمُ فِي مَا يَعتَنِي بِجَمعِهِ الدِّكتُورُ فَهدُ[١] الجُهَنِي

٥- فِي مُـلـحَـقٍ سَـمَّـاهُ بِـالـدَّلَالَـةْ[٢] عَـلَـى قَـوَاعـدٍ مَـنَ الـرِّسَـالَـةْ

٦- فِي رِحلَتِي مَعَ الإِمَامِ الشَّافِعِي[٣] نَـافَـعـةٌ مُـفِـيـدَةٌ لَـمَـن يَـعِـي

---

(١) الشّيخ الفاضل الأستاذ الدّكتور الأصوليّ أ.د. فهد بن سعد بن سعيد الزّايديّ الجهني، أستاذ أصول الفقه، والدّراسات العليا، بكليّة الشّريعة والأنظمةِ، بجامعة الطّائف في المملكة العربيّة السُّعوديّة.

(٢) جمع الشّيخ فهد بن سعد من كتاب «الرّسالةِ» للإمام الشّافعي قواعد وفوائد مهمّة من خلاصة مضمون الرّسالة، وسمّاها: «الدّلالة على القواعد والفوائد من كتاب «الرّسالة»»، مئة وثمانية وثلاثين فائدة، ووضعها في آخر كتابه رحلتي مع الإمام الشّافعي وكتابه «الرّسالة»، وهذا النّظم لتلك «الدّلالة».

(٣) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب، ولد في عام مائة وخمسين بلا نزاع، والأكثر على أنّه ولد بغزّة، حفظ القران وهو سبع سنين، وموطأ مالك وهو عشر سنين، وأفتى وهو بن خمسة عشر سنة، عاش للعلم والتّصنيف، وتوفّي سنة أربع ومائتين، ليلة الجمعة بعد العشاء، آخر ليلة من رجب، ودفن يوم الجمعة، وعمره أربع وخمسون سنة. =

٧- فِـي مِـائـةٍ ثُـمَّ ثَـلَاثِـيـنَ مَـعَـا ثَـمَـانٍ الـمُـلـحَـقُ عَـدًّا وَقَـعَـا

٨- جَـزَاهُ مَـولانَـا الـكَـرِيـمُ الـجَّـنَـهْ وَالعِلمَ فِي الدُّنيَا عَظِيمَ المِنَّهْ

٩- سَـمَّـيـتُـهَـا «الـمَـنَـاهِـلَ الـزُّلَالَـهْ» عَـلَـى الـدَّلَالـةِمِـنَ الـرِّسَـالَـهْ

١٠- فَـنَـسـألُ الـلّـهَ قَـبُـولَ الـعَـمَـلِ وَالـخَيرَ فِي الدُّنيَا وَيَومِ الأمَلِ



= «مناقب الشافعي» للبيهقي (١/ ٧٦) «مناقب الشافعي» لابن كثير (ص٦٩) «آداب الشّافعي ومناقبه» لابن أبي حاتم (ص٢٢) «طرح التّثريب» للعراقي (١/ ٩٥) «آداب الشّافعي» (٧٤).

أهمِيّةُ كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» للشّافِعِي

١١- وَالشَّافِعِي صَنّفَ فِي الأُصُولِ رِسَالَةً مِن أنفَعِ الفُصُولِ

١٢- لَمَا أَتَاهُ طَلَبُ ابنِ مَهدِي[١] فَكَانَ يَدعُو وَالثَّنَاءَ يُهدِي[٢]

١٣- وَالمُزَنِي[٣] يَقرَأُهَا خَمسَمِائَهْ[٤] كَم أعجَبَت مِنَ الأئمَّةِ فِئَهْ[٥]

---

(١) الإمام الحافظ الحجّة الثّبت أبو سعيد عبدالرّحمن بن مهدي بن حسّان العنبريّ توفي (١٩٨).

(٢) قال البيهقيّ: «كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي، وهو شاب أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة. فوضع له «كتاب الرسالة»».
قال «عبد الرحمن بن مهدي»: ما أصَلِّي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. «مناقب الشافعي للبيهقي» (١/ ٢٣٠).

(٣) الإمام العلّامة فقيه الملة، علم الزُّهاد، أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزنيّ المصريّ تلميذ الشّافعي توفي (٢٦٤).

(٤) قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: سمعت أبا الوليد يحكي عن بعض شيوخه عن المُزَنِيّ أنه قال: قرأت كتاب «الرسالة» للشافعي خمسمائة مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى، وفي كتاب أبي الحسن العاصمي عن أبي نعيم: عبد الملك بن محمد بن عدي، قال: قال أبو القاسم الأَنْمَاطِيّ: قال المُزَني: أنا أنظر في كتاب «الرسالة» عن الشافعي منذ خمسين سنة، ما أعلم أني نظرت فيه من مرة، إلا وأنا أستفيد شيئًا لم أكن عرفته». «مناقب الشافعي للبيهقي» (١/ ٢٣٥-٢٣٦).

(٥) قال البيهقي: «أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، قال: أخبرني محمد بن محمد المسَافِرِي، قال: حدثنا محمد بن المُنْذِر، قال عبد الملك بن عبد الحميد =



= قال لي أحمد بن حنبل: لم لا تنظر في كتب الشافعي؟ فقلت له: يا أبا عبد الله، نحن مشاغيل، قال: فكِتاب الرسالة فانظر فيها فإنها من أحسن كتبه». «مناقب الشافعي للبيهقي» (١/ ٢٣٥)

قال البيهقي: «أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال: حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري، قال: حدثنا أحمد بن سلمة بن عبد الله، قال: حدثني إسحاق بن راهويه قال: كتبت إلى أحمد بن حنبل: أن أَنْفِذ إليَّ مِنْ كتب الشافعي ما تعلمه أحتاج إليه منها. فكتب إليَّ: لم أعلم ما تحتاج إليه منها فأُنْفِذَه، لكن قد أنفذت إليك من كتبه كتابًا يدلك على عَوَامِّ أصول العلم - أو قال: على عوام أصول علمه - وأنفذ إليَّ كتابَ الرسالة فرأيت إسحاق كالمُؤَنِّبِ لأحمدَ يقول: لكنه لو كان هو الكاتب إليّ بمثل ما كتبتُ إليه، ثم كانت كتب الشافعي، ﷺ، عندي لدريت ما يحتاج هو إليه منها فأنفذه.

قال البيهقي: وهذا يدل على أنه كان ينتظر أن يبعث إليه أحمدُ مع كتاب الرسالة غيرَه. «مناقب الشافعي للبيهقي» (١/ ٢٣٤).

قال الشّيخ أحمد شاكر: «هذا كتاب «الرسالة» للشافعي. وكفى الشافعي مدحًا أنه الشافعي. وكفى «الرسالة» تقريظًا أنها تأليف الشافعي، وكفاني فخرًا أن أنشر بين الناس علم الشافعي مع إعلاميهم نهيه عن تقليده وتقليد غيره ولو جاز لعالم أن يقلّد عالمًا كان أولى الناس عندي أن يقلّد الشافعي. فإني أعتقد - غير غال ولا مسرف - أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علماء الإسلام، في فقه الكتاب والسنة، ونفوذ النظر فيهما ودقة الاستنباط، مع قوة العارضة، ونور البصيرة، والإبداع في إقامة الحجة وإفحام مناظره». «جمهرة مقالات أحمد شاكر» (١/ ١٥٧)



البَيَان

١٤- وَكُلُّ مَا يَنزِلُ مِن أَحكَامِ ... يُوجَدُ فِي الكِتَابِ بِالتَّمَامِ[١]

١٥- ثُمَّ البَيَانُ جَامِعُ المَعَانِي ... مجتمعُ الأُصُولِ وَالمَبَانِي

١٦- مُشَعَّبُ الفُرُوعِ وَالبَيَانُ ... لَمِن بِلَفظِهِ أَتَى القُرآنُ

١٧- فَالعَرَبِي يَعرِفُ باستِوَائِهَا ... وَإن يَكُ الفَوَاتُ فِي أثنَائِهَا

١٨- وَعِندَ مَن يَجهَلُ لُغَةَ العَربْ ... مَختَلِفٌ مَعنَى البَيَان[٢] فَاغتَرَبْ

١٩- وَمِنهُ[٣]: مَا قَد نُصَّ فِي الكِتَابِ ... كَالحَجِّ وَالصَّلَاةِ وَالحِجَابِ

---

(١) قال الشافعي: «فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليلُ على سبيل الهدى فيها». «الرسالة للشافعي» (٤٨).

(٢) قال الشافعي: «والبيان اسم جامع لمعاني مجتمعةِ الأصول متشعبةِ الفروع، فأقلُّ ما في تلك المعاني المجتمعة المتشعبة أنها بيانٌ لمن خوطب بها ممن نزل القُرآن بلسانه متقاربة الاستواء عنده وإن كان بعضها أشدَّ تأكيدَ بيانٍ من بعض ومختلفةٌ عند من يجهل لسان العرب». «الرسالة للشافعي» (٥٣، ٥٤).

(٣) قال الشافعي: «فجِمَاع ما أبان الله لخلقه في كتابه مما تَعَبَّدَهم به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه:

أ: فمنها ما أبانه لخلقه نصًا مثلُ جمُل فرائضه في أن عليهم صلاةً وزكاةً وحجًا وصومًا وأنه حرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونصَّ الزنا والخمر وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وبيَّن لهم كيف فَرْضُ الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا.

ب: ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبيَّن كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة =

٢٠- وَمحكَمٌ فِيهِ عَلَى الإجمَالِ وَبَيَّن النَبِيُّ فِي المَقَالِ

٢١- وَمَا يُنَصُّ فِي الحَدِيثِ النَّبَوِي وَلَيسَ فِي الكِتَابِ نَصٌّ مُحتَوِي

٢٢- لَكِن بِفَرضِ طَاعةِ الرَّسُولِ يُقبَلُ فَالقَبُولُ فِي القَبُولِ

٢٣- وَمَا بِالاجتِهَادِ فِيهِ يُطلَبُ كَطَاعَةٍ فِي الابتِلَاء تَغلُبُ

٢٤- وَعِندَهُ البَيَانُ مِن وُجُوهِ فِي غَايَةِ الوُضُوحِ لِلوَجِيه

٢٥- وَعِندَ مَن يَقصُرُ عِلمُهُ يَرَى مُختَلِفًا وَجهُ البَيَانِ[1] فافترَى

٢٦- وَفَسَّرَ النَّبِيُّ فِي الحَدِيثِ مَا ربّ السَّمَاءِ فِي الكِتَابِ أحكَمَا[2]

٢٧- وَكُلُّ مَا سَنَّ النَّبِي يُوَافِقُ مَا جَاءَ فِي الكِتَابِ، فَالمُوَافِقُ

٢٨- فِي النَّصِّ أَو فِي الجُمَلَةِ، التَّبيِينُ فِي جَملَةٍ تَفسِيرُهُ مُبِينُ[3]

= والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي أنزل من كتابه..

ت: ومنه ما سَنَّ رسول الله ﷺ مما ليس لله في نصِّ حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله ﷺ والانتهاء إلى حكمه فمَن قبل عن رسول الله فبِفَرْضِ الله قَبِل.

ث: ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهادَ في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم». «الرسالة للشافعي» (٥٥، ٥٩).

(١) قال الشّافعي: «أنَّ البيان يكون من وجوه لا مِن وَجْهٍ واحد يَجْمَعُها أنها عند أهل العلم بَيِّنَةٌ ومُشْتَبِهَةُ البَيَانِ، وعند مَن يقصر علمه مختلفة البيان». «الرسالة للشافعي» (٤٢٠).

(٢) قال الشافعي: «أحكمَ اللهُ فرضَه في كتابِهِ في الصَّلاةِ والزكاةِ والحجِّ وَبَيَّنَ كيْف فَرَضَهُ على لسان نَبِيِّهِ». «الرسالة للشافعي» (٤٩٠).

(٣) قال الشافعي: «فقلتُ له كلُّ ما سَنَّ رسولُ الله مَعَ كِتاب الله مِن سنةٍ فهي مُوَافِقة كتابَ الله في النصِّ بِمِثْلِهِ وفي الجُمْلة بالتَّبْيِينِ عَن الله والتبيينُ يكون أكثرَ تَفْسِيرًا مِن الجُمْلة، وما سنّ مما ليس فيه نصُّ كتاب الله فبفرض الله طاعته عامَّة في أمره تبعناه». =

٢٩- وَمَن تَكَلَّفَ بِمَا لَا يَعلَمُ ... فَإن يُوَفَّقْ - والإِلَهُ أعلَمُ -

٣٠- فَإن تَكُن مِن حَيثُ لَا يَعرِفُهُ ... فَغَيرُ مَحمُودٍ بِمَا يَسرِفُهُ[(١)]

٣١- وَوَاجِبٌ علَى العِبَادِ العِلمُ مَا ... فِي المنزل الكتاب حَتَّى يُعلَمَا[(٢)]

٣٢- لأنَّ مَاجَا فِي الكِتَابِ عَرَبِي ... جَمِيعُهُ[(٣)]، وَلَم يُحِط غَيرُ نَبِي

٣٣- لِكَونِهِ أَوسَعَ لَفظًا[(٤)] فَاعرِفِ ... مَا تَستَطِيعُ مِن كِلَامٍ يُوصَفِ

٣٤- لِلذِّكرِ وَالتَّسبِيحِ وَالتَّشَهُّدِ ... وَلِلشَّهَادَتَينِ وَالتَّعَبُّدِ[(٥)]

٣٥- وَجَاهِلٌ عَن سِعَةِ اللِّسَانِ ... وَكَثرَةِ الوُجُوهِ وَالمَعَانِي

= «الرسالة للشافعي» (٥٧٠، ٥٧١).

(١) قال الشّافعي: «ومن تكلَّفَ ما جهِل وما لم تُثْبِتْه معرفته كانت موافقته للصواب - إنْ وافقه من حيث لا يعرفه - غيرَ مَحْمُودة، والله أعلم وكان بِخَطَئِه غيرَ مَعذورٍ». «الرسالة للشافعي» (١٧٨).

(٢) قال الشّافعي: «فالواجبُ على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا». «الرسالة للشافعي» (١٣١).

(٣) قال الشّافعي: «ومن جماع علم كتاب الله العلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب». «الرسالة للشافعي» (١٢٧).

(٤) قال الشّافعي: «ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبًا، وأكثرها ألفاظًا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غيرُ نبي، ولكنه لا يذهب منه شئ على عامتها حتى لا يكون موجودًا فيها من يعرفه، والعلمُ به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه، لا نعلم رجلًا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء». «الرسالة للشافعي» (١٣٨، ١٣٩).

(٥) قال الشّافعي: «فعلى كل مسلم أن يتعلم منن لسان العرب ما بلغه جهده حتى يَشْهَد به أنْ لا إله إلا الله وأنَّ محمد عبده ورسوله، ويتلوَ به كتابَ الله وينطق بالذكر فيما افتُرِض عليه من التكبير، وأُمر به من التسبيح والتشهد وغير ذلك». «الرسالة للشافعي» (١٦٧).

٣٦- لَا يَعلَمُ الكِتَابَ ثُمَّ مَن عَلِمْ فَعَنهُ زَالَ الاشتِبَاهُ فِي الكَلِمْ(١)

٣٧- لأنَّ فِي الكِتَابِ عَامًا فِي العُمُومْ وَظَاهِرًا وَالخَاصَ تَعرِفُ الفُهُومْ(٢)

٣٨- وَالاشتِرَاكَ الاسمُ لِلمَعانِي وَعَكسُهُ تَرَادُفُ المَبَانِي(٣)

٣٩- وَمُصطَفَانَا عَرَبِيُّ الدَّارِ وَاللُّغَةِ التِّي مِنَ المَدَارِ(٤)



(١) قال الشّافعي: «وإنما بدأت بما وصفتُ من أن القُرآن نزل بلسان العرب دون غيره لأنه لا يعلم مِن إيضاح جُمَل عِلْم الكتاب أحد جهِل سَعَة لسان العرب وكثرةَ وجوهه وجِماعَ معانيه وتفرقَها ومن علِمه انتفَتْ عنه الشُّبَه التي دخلت على من جهل لسانها». «الرسالة للشافعي» (١٦٩).

(٢) قال الشافعي: «فإنما خاطب الله بكتابه العربَ بلسانها على ما تَعْرِف مِن معانيها وكان مما تعرف من معانيها اتساعُ لسانها وأنَّ فطرته أن يخاطب بالشيء منه عامًّا ظاهِرًا يُراد به العام الظاهر ويُسْتغنى بأوَّل هذا منه عن آخِره وعامًا ظاهرًا يراد به العام ويَدْخُلُه الخاصُّ فيُسْتَدلُّ على هذا ببَعْض ما خوطِبَ به فيه وعاما ظاهرا يراد به الخاص وظاهر يُعْرَف في سِياقه أنَّه يُراد به غيرُ ظاهره». «الرسالة للشافعي» (١٧٣).

(٣) قال الشّافعي: «وتسمي الشئ الواحد بالأسماء الكثيرة وتُسمي بالاسم الواحد المعانيَ الكثرة». «الرسالة للشافعي» (١٧٦).

(٤) قال الشّافِعي: «ورسولُ الله عَرَبِيُّ اللِّسان والدَّار، فقد يقول: القول عاما يريد به العام، وعاما يريد الخاص». «الرسالة للشافعي» (٥٧٥).

الحُكمُ التَّكليفِي

٤٠- العِلمُ نَوعَانِ: فَعِلمُ العَامَةْ ... وَهوَ الذِّي يَكُونُ فِي السَّلَامَةْ

٤١- مِن غَلَطٍ وَالخُلفِ وَالتَّأوِيلِ ... يُوجَدُ فِي الكِتَابِ بِالتَّأصِيلِ

٤٢- يَنقُلُه العَامِيُّ عَن عِامِي وَعَنْ ... مَحمَّدٍ وَلَا اختِلَافٌ فِيهِ عَنّ

٤٣- وعِلمُ خَاصَةٍ وَهَذَا فِي الفُرُوعْ ... مِنَ الفَرَائضِ وَأحكَامِ البُيُوعْ

٤٤- وَلَيسَ فِيهِ النَّصُّ مِن كِتَابِ ... وَسُنَّةٍ فِي أَكثَرِ الأبوَابِ

٤٥- وَإِن تَرِد فِيهِ فَلِلخَوَّاصِ أَو ... تَحمِلُ تأوِيلًا قِيَاسًا قَد رَأوا[1]

٤٦- هَذَا كِفَائِيٌّ وَلَم يُكَلَّفِ ... كُلًّا إِذَا بَعضٌ وَعَى مَا يُوصَفِ[2]

---

(١) قال الشّافعي: «العلم عِلْمان:
الأوّل: علمُ عامَّةٍ لا يَسَعُ بالِغًا غيرَ مغلوب على عقْلِه جَهْلُهُ، وهذا الصنف كله من العلم موجودا نَصًّا في كتاب الله ومَوْجودًا عامًّا عنْد أهلِ الإسلام ينقله عَوَامُّهم عن مَن مضى من عوامِّهم يَحْكونه عن رسول الله ولا يتنازعون في حكايته ولا وجود به عليهم، وهذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط مِن الخبر ولا التأويلُ ولا يجوز فيه التنازعُ.
- الثاني: ما يَنُوبُ العِباد مِن فُروع الفرائض وما يُخَصُّ به مِن الأحكام وغيرها مما ليس فيه نص كتاب، ولا في أكثره نص سنة، وإن كانت في شيء سنة فإنما هي من أخبار الخاصة لا أخبارِ العامَّة، وما كان منه يحتمل التأويل ويُسْتَدْرَكُ قِياسًا». «الرسالة للشافعي» (٩٦١، ٩٦٧).

(٢) قال الشّافعي: «هذا النوع درجةٌ مِن العلم ليس تَبْلُغُها العامَّةُ، ولم يُكَلَّفْهَا =

٤٧- وَالفَرضُ إن يُقصَد عِلَى الكِفَايةِ وَقَامَ بَعضُ النَّاسِ لِلنِّيَابَةِ

٤٨- يَسقُطُ عَن بَاقٍ وَإن هُم ضَيَّعُوا مَع طَاقَةٍ فِي الإثمِ كُلًّا وَقَعُوا[1]



= كلُّ الخاصَّة، ومَن احتمل بلوغَها مِن الخاصة فلا يَسَعُهُمْ كلَّهم كافةً ان يعطلوها، وإذا قام بها مِن خاصَّتِهم مَنْ فيه الكفايةُ لم يَحْرَجْ غيرُه ممن تَرَكَها، إن شاء الله، والفضْل فيها لمن قام بها على مَنْ عَطَّلَهَا». «الرسالة للشافعي» (٩٧١).

(١) قال الشّافعي: «كلُّ ما كان الفرْضُ فيه مَقْصودًا به قصْدَ الكِفاية فيما يَنوبُ فإذا قام به المسلمين مَنْ فيه الكفاية، خَرَجَ مَنْ تَخَلَّفَ عنه مِنَ المَأْثَم، ولو ضَيَّعُوهُ مَعًا خِفْتُ أنْ لا يَخرج واحِدٌ منهم مُطِيقٌ فيه مِن المأثم، بَلْ لا أشُكُّ إن شاء الله». «الرسالة للشافعي» (١٩٠، ١٩١).

أصول التَّشرِيع

٤٩- وَلَم يَجُز فِي الحِرمِ وَالتَّحلِيلِ لأحَدٍ قَولٌ بِلَا دَلِيلِ

٥٠- وَالعِلمُ فِي الكِتَابِ وَالقِيَاسِ وَالسُّنَةِ الإجمَاعِ عِندَ النَّاسِ[١]

٥١- وَالمُلزِمُ الحَدِيثُ وَالكِتَابُ نَصًّا[٢] وَلِلعِبَادِةِ الصَّوَابُ

٥٢- القَولُ وَالفِعلُ والانتِهَاءُ إِلَيهِ؛ إنَّ ذَلِكَ العَطَاءُ[٣]



(١) قال الشّافعي: «ليس لأحد أبدا أن يقول في شئ حلٌّ ولا حرُم إلا من جهة العلم، وجهةُ العلم الخبرُ في الكتاب، أو السنة، أو الاجماع، أو القياس». «الرسالة للشافعي» (١٢٠).

(٢) قال الشّافعي: «ولا نجد خبرًا ألزمه الله خلْقَه نصًا بَيِّنًا إلا كتابَه، ثم سنةَ نبيه». «الرسالة للشافعي» (٣٢٦).

(٣) قال الشّافعي: «فالناس مُتَعَبَّدون؛ بأن يقولوا ويفعلوا ما أُمروا به، وينتهوا إليه لا يُجاوزونَه؛ لأنهم لم يُعطوا أنفسَهم شيئًا، إنما هو عطاء الله». «الرسالة للشافعي» (١٣٧٦).

القرآن

٥٣- وَكُلُّ مَا أُنزِلَ فِي الكِتَابِ رَحمَتُنَا وَحُجَّةٌ فِي البَابِ

٥٤- يَعلَمُ مَن عَلِمَهُ وَيَجهلُ مَعناهُ مَن جَهلَهُ، لَا يَجهلُ

٥٥- من عَلِمَ المَعنى كَذَا لَا يَعلمُ من جَهلَ المَعنَى[1]، وَكُلٌّ يَفهَمُ

٥٦- عَلَى اختِلافِ فَهمِنا فِي العِلم وَاحمِل عَلَى ظَاهِرِهِ فِي الفَهمِ

٥٧- حَتَّى تَرَى دَلَالَةً مِنهُ كَذَا الإِجمَاعَ وَالسُّنَّةَ تَنفِي المَأخَذَا[2]



(١) قال الشّافعي: «فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة عَلِمه من علمه وجهله من جهله لا يعلم من جهله ولا يجهل من علمه، والناس في العلم طبقات موقعُهم من العلم بقدْر درجاتهم في العلم به». «الرسالة للشافعي» (٤٣، ٤٤).

(٢) قال الشّافعي: «والقُرآن على ظاهره حتى تأتي دلالة منه، أو سنة، أو إجماع؛ بأنه على باطن دون ظاهر». «الرسالة للشافعي» (١٧٢٧).



السُّنَّة

٥٨- وَالحِكمةُ السُّنّةُ[١] عِندَ الشَّافِعِي ثُمَّ قبُولُ مَا أتَى عَن شَافِعِ

٥٩- هُوَ القَبُولُ عَن إلَهِ الخَلقِ كَذَاكَ عَكسُهُ اتِّحادَ الحَقّ[٢]

٦٠- وَالمُصطَفَى لَلدِينِ مِثلَ العَلَمِ وَقَارِنِ الشَّهَادَتَينِ واعلَمِ

٦١- بِحُرمةِ العِصيَانَ[٣] ثُمَّ أَلزَمَا طَاعتَهُ اللّهُ عَلَينَا مُحكِما

٦٢- وَأَوجَبَ اللّهُ عَلَى مُحمَّدِ أمرًا[٤]، فَمَا يَسُنُّ فِي التَّعَبُّدِ

٦٣- وَلَيسَ فِي الكِتَابِ حُكمُه فَسَنّ بِحكمِ رَبِّه[٥]، وَذَا حُكمٌ حَسَنْ

---

(١) قال الشّافعي: «فسمعتُ مَنْ أرْضى من أهل العلم بالقُرآن يقول: الحكمة سنة رسول الله». «الرسالة للشافعي» (٩٦).

(٢) قال الشّافعي: «فكل من قَبِلَ عن الله فرائضه في كتابه قَبِلَ عن رسول الله سننه بفرْض الله طاعةَ رسول له على خلقه، وأن ينتهوا إلى حكمه، ومن قَبِلَ عن رسول الله فمن الله قَبِلَ لِمَا افترض الله من طاعته». «الرسالة للشافعي» (١٠٢).

(٣) قال الشافعي: «وضع الله رسوله من دينه وفرْضِه وكتابه الموضعَ الذي أبان جل ثناؤه أنه جعله عَلَمًا لدينه بما افترض من طاعته وحرَّم من معصيته وأبان من فضيلته بما قَرَن من الإيمان برسوله مع الإيمان به». «الرسالة للشافعي» (٢٣٦).

(٤) قال الشّافعي: «فأحْكَمَ فرضَه بإلزام خَلْقِه طاعةَ رسوله وإعْلامِهم أنها طاعتُه، فَجَمَعَ لهم أنْ أعْلمَهم أنَّ الفرض عليهم اتباعُ أمره وأمرِ رسوله، وأن طاعة رسوله طاعتُه، ثم أعلمهم أنه فَرَضَ على رسوله اتباعَ أمرِه جل ثناؤه». «الرسالة للشافعي» (٢٨٠، ٢٨١).

(٥) قال الشافعي: «وما سَنَّ رسول الله فيما ليس لله فيه حكمٌ فبِحُكْم الله سنَّه». «الرسالة للشافعي» (٢٩٢).

٦٤- وسُنَّةٌ إمَّا : عَلَى المُوَافَقَهْ نَصَّ الكِتَابِ فَالرَّسُولُ وَافَقَهْ

٦٥- أو مُجملٍ بَيَّنَ مَعنَاهُ النَّبِيْ مُتَّبِعًا نصُوصَ خَيرِ الكُتُبِ[١]

٦٦- لَولَا الحَدِيثُ بِاعتِبَارِ الظَّاهِرِ تُقطَعُ يَدُ سَارِقٍ مِن صَاغِرِ

٦٧- وَجَلدُ كُلِّ مَن زَنَى وَالسَّهمُ لِكُلِّ ذِي قُربَى[٢]، وَهَذَا وَهمُ

٦٨- وَإن يُخَالِفِ الحَدِيثَ العَالِمُ عَن خَطأٍ فسُنَّةً يُلَازُمُ[٣]

٦٩- وَالسَّبَبُ التَّأوِيلُ وَالجَهلُ كَذَا قَد يَغفَلُ المَرءُ فَيُخطِي المَأخَذَا[٤]

٧٠- وَضَيَّقَ الرَّسُولُ أَن يُرَدَّا مَا سَنَّهُ بِأَمرِ رَبِّي رَدَّا[٥]

---

(١) قال الشّافعي: وسُنَنُ رسول الله مع كتاب الله وجهان أحَدُهما: نص كتاب، اَتَّبَعَه رسول الله كما أنزل الله. والآخر: جملة بَيَّنَ رسول الله فيه عن الله معنى ما أراد بالجملة، وأوضح كيف فرَضَها عامًّا أو خاصًا، وكيف أراد أن يأتي به العباد، وكلاهما اتبع فيه كتاب الله. «الرسالة للشافعي» (٢٩٨).

(٢) قال الشّافعي: «ولولا الاستدلال بالسنة، وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسمُ سرقة، وضربنا مائةً كلَّ مَنْ زَنَى، حُرًا ثيبًا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بينه وبين النبي قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب؛ لأن له فيهم وَشَايِجَ أرحام، وخمسنا السلب؛ لأنه من للمغنم مع ما سواه من الغنيمة». «الرسالة للشافعي» (٢٣٥).

(٣) قال الشّافعي: «إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا، سنَّ فيه رسولُ الله سنةً لوْ عَلِمَ سنةَ رسولِ الله لمْ يُخالِفْها، وانْتَقَلَ عَنْ قوله إلى سنَّةِ النبي، إنْ شاءَ الله، وإنْ لم يَفْعل كان غيْرَ مُوَسَّع له». «الرسالة للشافعي» (٥٤٠).

(٤) قال الشّافعي: «وليس لأحد أن يخالف حديثا عن رسول الله ثابتا عنه، ولكن قدْ يَجْهَلُ الرجُلُ السنةَ، فيكونُ له قوْلٌ يُخالِفُهَا، لا أنَّهُ عَمَدَ خِلافَها، وَقَدْ يَغْفُلُ المرْءُ ويُخْطِئ في التَّأْوِيلِ». «الرسالة للشافعي» (٥٩٨، ٥٩٩).

(٥) قال الشّافعي: فَقَدْ ضَيَّقَ رسولُ الله على الناسِ أنْ يرُدُّوا أمْرَهُ بِفَرْضِ اللهِ عليهم اتِّباعَ أَمْرِهِ. «الرسالة للشافعي» (٦٢٣).

٧١- وَجَاز بِالمَعنَى لِرَاوِي الأثَرِ إِذَا مُحَالُ اللَّفظِ لَم يُؤثِّرِ

٧٢- مِن بَابِ أَولَى مِن كَتابٍ أُنزِلَا بِالأحرُفِ السَّبعَةِ عِندَ النُّبَلَا[١]

٧٣- مَا لَيسَ فِيهِ الحُكمُ لَا يُحِيلُ مَعنَاهُ الاختلَافُ[٢] يَا نَبِيلُ

٧٤- وَإِن رَوَاهُ جَاهِلٌ لُم يُقبَلِ لأنَّهُ يحمِلُ مَا لَم يَعقِلِ[٣]

٧٥- وَمَا رَوِي بِسنَدٍ لَم يُطعَنِ فَاللَّازِمُ القُبُولُ مَا لَم يُوهَنِ[٤]

٧٦- وَالعُلَمَا لَم يجمَعوا على خِلَافْ سُنَّتِهِ، لَكِن رَأَينَا الاختلَافْ[٥]

٧٧- وَعَنْ بنِي اسرَائِيلَ فِي غِيرِ الكَذِبْ حَدِّثْ وَفِي الكَذَّابِ مَنعٌ قَد كُتِبْ[٦]

---

(١) قال الشّافعي: «فإذا كان الله لِرَأفته بخلْقِه أنزل كتابَه على سبْعة أحْرف، معرفةً منه بأنَّ الحفْظَ قدْ يَزِلُّ؛ لِيُحِلَّ لهم قراءته وإنْ اختلف اللفظُ فيه، ما لم يكن في اختلافهم إحالةُ معنى: كان ما سِوَى كتابِ الله أوْلَى أنْ يجوز فيه اختلاف اللفظ ما لم يُحِلْ معْناه». «الرسالة للشافعي» (٧٥٣).

(٢) قال الشّافعي: «وكل ما لم يكن فيه حكم فاختلاف اللفظ فيه لا يحيل معناه». «الرسالة للشافعي» (٧٥٤).

(٣) قال الشّافعي: «فإذا كان الذي يحملُ الحديثَ وجهل هذا المعنى كان غيرَ عاقِل للحديث فلمْ نقبل حديثه إذا كان ما لا يعقل إن كان ممن لا يُؤَدِّي الحديثَ بِحُروفِه، وكان يَلْتَمِس تأديته على معانيه وهو لا يعقِلُ المعنى». «الرسالة للشافعي» (١٠٤٠).

(٤) قال الشّافعي: «إذا ثبت عن رسول الله الشيء فهو لازم لجميع مَنْ عَرَفَهُ، لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنُه شئ غيره». «الرسالة للشافعي» (٩٠٥).

(٥) قال الشافعي: «فهل تجد لرسول الله سنة ثابتة من جهة الاتصال خالفها الناس كُله؟ قلت: لا، ولكن قد أجد الناس مختلفين فيها، منهم من يقول بها، ومنهم من يقول بخلافها، فأما: سنةٌ يكونون مجتمعين على القول بخلافها فلم أجدها قط، كما وجدت المرسَل عن رسول الله». «الرسالة للشافعي» (١٣٠٦، ١٣٠٧).

(٦) قال الشّافعي: «التحديث عن بني إسرائيل يجوز عمن جهل صدقه وكذبه، ولا يباح عمن يُعرف كذبه، ومَن حدَّث عن كذّاب لم يبرأ من الكذب؛ لأنه يرى الكذّاب =

٧٨- والكَذِبِ الخَفِيِّ كَالمَجهُولِ والكِذبُ فِيهِ أَفحَشُ الفُضُولِ[١]

٧٩- ويَلزَمُ الإخبَارُ عن مُحَمَّدِ وَإِن نُصُوصٌ فِي الهُدَى لَم تُوجَدِ[٢]



= في حديثه كاذبًا». «الرسالة للشافعي» (١٠٩٧، ١٩٠٨).

(١) قال الشّافعي: «الكذب المنهي عنه في حديث: «حدثوا عني ولا تكذّبوا عليَّ» هو الكذب الخفي، وذلك الحديث عمن لا يُعرف صدقه؛ لأن الكذب إذا كان منهيًا عنه على كل حال، فلا كذب أعظم من كذبٍ على رسول الله ﷺ». «الرسالة للشافعي» (١١٠٠).

(٢) قال الشّافعي: «الخبر عن رسول الله لازم، وإن لم يجدوا له نصَّ حكمٍ في كتاب الله». «الرسالة للشافعي» (١١٠٨).

خَبرُ الآحَاد

٨٠- أَقَـلُّ مَـا تَـقُـومُ حُـجَّـةٌ بِـهِ ثُـبُـوتُ مَـا رَوَاهُ مَـع تَـنَـبُّـهِ

٨١- عَن وَاحِدٍ فَردٌ إِلَى انتِهَا السَّنَدْ[١] مِنَ الثِّقَاتِ عَاقِلًا لِمَا سَنَدْ

٨٢- مَع علمِ مَا يُحِيلُ مَعنَى اللَّفظِ مُؤَدِّيًا بِحَرفِهِ بِالحِفظِ

٨٣- مِن قَلبِهِ وَمِن كِتابٍ حَفِظَهْ مُوَافِقًا أَهلَ الحَدِيثِ الحَفَظَهْ

٨٤- يغَيرَ مُدَّلِسٍ[٢]، وَما قَد نَقَلَا عَن عَدَدٍ جَمَاعَةٌ قَد جُعِلَا

٨٥- فِي بَعضِ الأَمرِ أَقوَى عِندَ العُلَمَا[٣] وَصُورَةُ التَّدلِيسِ أَن حَدَّثَ مَا

---

(١) قال الشّافعي: «أقلّ ما تقوم به الحجة على أهل العلم حتى يَثْبَتَ عليهم خبرُ الخاصَّة، خبر الواحد عن الوحد حتى ينتهي به إلى النبي أو مَنْ انتهى به إليه دونه». «الرسالة للشافعي» (٩٩٨، ٩٩٩).

(٢) قال الشّافعي: «ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يَجْمَعَ أُمورًا، منها: أن يكون مَنْ حدَّثَ به ثِقَةً في دينه، معروفًا بالصِّدق في حديثه، عاقلا لما يحدث به علما بما يُحيل مَعَانِيَ الحديث مِنَ اللفظ، وأن يكون ممن يُؤَدِّي الحديث بحروفه كما سَمِعَ، لا يحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدث على المعنى، وهو غير عالم بما يحل معناه، لم يَدْرِ لَعَلَّهُ يُحِيل الحَلَالَ إلى حرام، وإذا أداه بحروفه فلم يبق وجهٌ يخاف فيه إحالته الحديث، حافظا إذا حدّث به من حفظه، حافظا لكتابه إذا حدَّث مِنْ كتابه، إذا شَرِكَ أهلَ الحفظ في حديث وافَقَ حديثَهم، بَرِيًّا مِنْ أنْ يكونَ مُدَلِّسًا». «الرسالة للشافعي» (١٠٠١).

(٣) قال الشّافعي: «فكان هذا نَقْلَ عامَّةٍ عنْ عامَّة، وكان أقوى في بعض الأمْرِ من نقْلِ واحد عن واحد، وكذلك وجدنا أهل العلم عليه مُجتمعين». «الرسالة للشافعي» (٣٩٩).

٨٦- لَم يَسمعِ الرَّاوِيُ عَن مَن لَقِيَا[١] وَخَبرُ الوَاحِدِ أَصلٌ بَقِيَا

٨٧- أَقوَى مِنَ القِيَاسِ[٢]، ثُمَّ قُبِلَا الفَردُ وَالمَرأَةُ وَحدَهُ جَلَا

٨٨- لَا فِي شَهَادَةٍ[٣] كَمَا لا يَخفَى وَإِن تُحِل مَعنَى الحَدِيثِ أَخفَى

٨٩- مِنَ الشَّهَادَةِ فالاحتِيَاطُ فِيهْ أَكثَرُ مِن شَهَادَةٍ كَمَا تَفِيهْ[٤]

٩٠- وَلَم تَجُز رِوَايَةُ المَجهُولِ مِن صَادِقٍ فِي غَايَةِ القَبُولِ[٥]

٩١- وَحَافِظُ الحَدِيثِ رُبَّمَا خَطَا[٦] وَمَن رَوَى عَن شَيخِهِ تَحتَ الغِطَا

٩٢- فَلَيسَ تَعدِيلًا لَهُ[٧]، وَقَبِلُوا مُعنعَنَ الحَدِيثِ حَيثُ يَحصلُ[٨]

---

(١) قال الشّافعي: «المدلِّس من يُحَدِّثُ عَن من لقي ما لم يسمعْ منه». «الرسالة» (١٠٠١).

(٢) قال الشّافعي: «خبر الواحد أصلٌ في نفْسِهِ، فلا يكون قياسًا على غيره؛ لأن القياس أضْعَفُ مِن الأصْل». «الرسالة للشافعي» (١٠٠٦).

(٣) قال الشّافعي: «أقْبَلُ في الحديث الواحدَ وَالمَرْأَةَ ولا أقْبل واحِدًا منهما وحْدَه في الشهادة». «الرسالة للشافعي» (١٠١٠).

(٤) قال الشافعي: «إنَّ إحالةَ معنى الحديث أخْفَى مِن إحالة معنى الشهادة وبهذا احْتطتُ في الحديث بأكثرَ مما احتطتُ به في الشهادة» «الرسالة للشافعي» (١٠١٦):

(٥) قال الشّافعي: «لا يُقْبَلَ خبَرَ الصَّادِق عَن منْ جَهِلْنا صدْقَه». «الرسالة للشافعي» (١٠٢٢).

(٦) قال الشّافعي: «ولا أعْلَمُنِي لَقِيتُ أحَدًا قَطُّ، بَرِيًّا من أن يحدث عن ثقة حافظ، وآخر يخالفه». «الرسالة للشافعي» (١٠٢٥).

(٧) قال الشّافعي: «المسلمون العُدول عُدولٌ، أصِحَّاءُ الأمْر في أنفسهم، وحالُهُم في أنفسهم غيرُ حالهم في غيرهم، ألا ترى أني إذا عرفتم بالعدل في أنفسهم قَبِلْتُ شَهادَتهم، وإذا شَهِدوا على شهادة غيرِهم لمْ أقْبلْ شهادَة غيرِهم، حتى أعرف حاله، ولم تكن معرفتي عدْلَهم معرفتي عدلَ من شَهِدوا على شهادَتِه». «الرسالة للشافعي» (١٠٢٩).

(٨) قال الشّافعي: «قول الرجل: «سمعتُ فلانا يقول سمعت فلانا يقول» وقولُه: «حدّثَني فلانٌ عنْ فُلان» سَواءٌ عنْدهم، لا يحدِّثُ واحد منهم عمن لَقِيَ، إلَّا ما سَمِع منه =

٩٣- لَا عَـن مُـدَلِّـسٍ وَلَـو مِـن مَـرَّهْ فَقَد أَبَانَ كَشفَ سِترِ العَورَهْ

٩٤- فَفَلَا يُـرَدُّ مُـطلَـقًـا كَـالـكَـذِبِ وَلا القَبُولُ عِندَهُم فِي الكُتُبِ[١]

٩٥- حَتَّى يُصرِّحَ السَّماعَ[٢]، وَالضَّعِيفْ مَن لَيسَ عِندَهُ كِتَابُهُ الوَصِيفْ

٩٦- مَع كَثرَةِ الأخطَا فَليسَ يُقبَلُ حَدِيثُهُ كَشَاهِدٍ لَا يَعقِلُ[٣]

٩٧- وَإِن يُـوَافِـق فَـهـوُ حَـافـظٌ وَإِنْ يُخالفِ الحُفَّاظَ فَهوَ مَا أُمِنْ[٤]

٩٨- وَالخَبرُ الوَاحِدُ أقوَى لَا احتِيَاجْ لِغَيرِهِ، بَلْ هُوَ أَصلٌ فِي احتِجَاجْ[٥]

٩٩- مـعَ الـعَـدالَـةِ مِـن الـبِـدَايَـهْ إِلَى انتِهَاءِ سَنَدٍ فِي الغَايَهْ[٦]

= ممن عَنَاه بهذه الطريق، قَبِلْنا منه «حدثني فلان عن فلان»». «الرسالة للشافعي» (١٠٣٢).

(١) ومَن عرَفْناه دلَّس مَرَّةً فقد أبَان لنا كشف لَنَا عورته في روايته، وليس تلك العورةُ بالكذب، فنَرُدَّ بها حديثَه ولا النصيحة في الصدق، فنقْبَلَ مِنه ما قَبِلْنا مِن أهل النصيحة في الصدق، فقلْنا لا نقبل مِن مُدَلِّسٍ حديثًا حتى يقولَ فيه: «حدثني» أو «سمعْتُ». «الرسالة للشافعي» (١٠٣٣، ١٠٣٤).

(٢) قال الشّافعي: «لا نقبل مِن مُدَلِّسٍ حديثًا حتى يقولَ فيه: «حدثني» أو «سمعْتُ»». «الرسالة للشافعي» (١٠٣٥).

(٣) قال الشّافعي: «ومَنْ كَثُرَ غَلَطُه مِن المحدثين ولم يكن له أصْلُ كِتَابٍ صحيح لم نقبل حديثَه كما يكون مَنْ أكْثَرَ الغَلَطَ في الشهادة لم نقبل شهادَته». «الرسالة للشافعي» (١٠٤٤).

(٤) قال الشّافعي: «إذَا اشْتَرَكَ أهل الحديث في الحديث عن الرَّجُل، يُسْتَدَلَّ على حِفْظ أحدِهم بِمُوَافَقَةِ أهْل الحِفْظ، وعلى خلاف حِفْظه بخلاف حفظ أهْلِ الحِفْظِ له». «الرسالة للشافعي» (١٠٤٧).

(٥) قال الشّافعي: «وتَثْبِيتُ خبر الواحد أقْوى مِنْ أنْ أحْتاج إلى أنْ أُمَثِّلَهُ بغيره، بَلْ هُوَ أصْلٌ في نفْسِه». «الرسالة للشافعي» (١٠٥١).

(٦) قال الشّافعي: «لا نقبَلَ حديثًا إلَّا مِنْ ثِقة، ونعْرِفَ صدقَ مَنْ حَمَلَ الحديثَ، م=

١٠٠- وَالرَّدُّ وَالقَبُولُ فِي الحَدِيثِ فِي صَدقٍ وَكِذبِ مُخبِرٍ لَكِن يَفِي

١٠١- فِي غَيرِ مُمكنٍ وَفِي المُخَالفَهْ مَن هُوَ أَولَى فِي الذِّي قَد خَالفَهْ[(١)]

١٠٢- وَيَلزمُ الإخبَارُ عَن نَهي الرَّسُولْ وَأَمرِهِ عَلَى الذِّي عَنهُ يَقُولْ[(٢)]

١٠٣- وَيَجِبُ القَبُولُ إِن صَحَّ الخَبَرْ حَتَّى وَإِن لَم يَعمَلنَّ مَن غَبَرْ

١٠٤- بِه، فَإِنَمَا الحَدِيثُ مُثبَتُ بِنَفسِهِ[(٣)]، وَتَركُ مَا لَا يَثبُتُ

١٠٥- مِن عَملٍ عَلَى الجَمِيعِ أوجِبِ إِن صَحَّتِ السُّنَّةُ وَالنَّسخُ أُبِي[(٤)]

١٠٦- وَالخَبَرُ الآخَرُ إِمَّا: لِاحتِيَاطْ زِيَادَةِ الثُّبُوتِ لِلحُجَّةِ حَاطْ

= نِ حينِ ابْتُدِئَ إلى أن يبلغ به منتهاه». «الرسالة للشافعي» (١٠٩٥).

(١) قال الشّافعي: «ولا يُستدل على أكثرِ صدق الحديث وكذبه إلَّا بصدق المُخبِر وكذبه إلا في الخاصِّ القليل من الحديث، وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدِّث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله، أو ما يخالفه ما هو أثبتُ وأكثرُ دلالاتٍ بالصدق منه». «الرسالة للشافعي» (١٠٩٩).

(٢) قال الشّافعي: «ورسول الله لا يبعث بنهيه واحدًا صادقًا، إلا لزم خبرُه عن النبي بصدقه عن المنهيين، عما أخبرهم أن النبي نهى عنه، والله تبارك وتعالى وهو لا يبعث بأمره إلا والحجة للمبعوث إليهم وعليهم قائمةٌ بقبول خبره عن رسول الله». «الرسالة للشافعي» (١١٢٨، ١١٣٠).

(٣) قال الشّافعي: «يُقبل الخبر في الوقت الذي يثبت فيه، وإن لم يمض عمل من الأئمة بمثل الخبر الذي قبلوا، وحديث رسول الله يثبت نفسه لا بعمل غيره بعده». «الرسالة للشافعي» (١١٦٤، ١١٦٦).

(٤) قال الشّافعي: «السنة إذا وُجدت وجب عليه ترك عمل نفسه، ووجب على الناس ترك كل عمل، وُجدت السنة بخلافه، وإبطالُ أن السنة لا تثبت إلا بخبر بعدها، وعلم أنه لا يوهنها شيء إن خالفها». «الرسالة للشافعي» (١١٧١).

١٠٧- أَو مُخبِرَ السُّنَّةِ لَيسَ يَعرِفُ حَتَّى يَرَى مُوَافِقِينَ يَقِفُ

١٠٨- أَو غَيرَ مَقبُولٍ لَدَيهِ فَيَرُدْ حَدِيثَهُ حَتَّى رَوَاهُ مَن يَعُدْ[(١)]

١٠٩- وَكُلُّ مَا بَعدَ النَّبِي مِن عَملِ لَا يُوهِنِ الأَخبَارَ عِندَ الكُمَّلِ[(٢)]

١١٠- لَم يُعلَم الخِلافُ فِي التَّثبُّتِ فِي الخَبَرِ الوَاحِدِ عِندَ الثَّبَتِ

١١١- عَن فُقَهَاء المُسلِمِينَ وَلْيُقَلْ أَجمَعَ فِيهِ المُسلِمُونَ[(٣)] فَنَقَلْ

١١٢- وَلَا يَجُوزُ رَدُّهُ لِعَالِمِ إِلَّا بِحُجَّةٍ مِن المَعَالِمِ

١١٣- نُحوُ حَدِيثٌ أَوثَقُ مُخَالِفُ أَو مَع حَدِيثٍ عِندَهُ يُخَالِفُ

١١٤- أَو لَيسَ حَافِظًا كَذَاكَ المُتَّهَمْ أَو مَع تَأوِيلٍ وَفِي الثَّانِي وَهَمْ[(٤)]

---

(١) قال الشّافعي: «إن كانت الحجة تثبت بخبر الواحد، فطلب خبر آخر يكون على أحد ثلاث معاني: إمّا أن يحتاط فيكونَ، وهو لا يزيد الحجة إلا ثبوتًا، ويحتمل أن يكون لم يعرف المخبر فيقفَ عن خبره حتى يأتي مخبر يعرفه، ويحتمل أن يكون المخبر له غير مقبول القول عندَه، فيَرُدُّ خبره حتى يجد غيره ممن يقبل قوله». «الرسالة للشافعي» (١١٨٨، ١١٨٩، ١١٩٢، ١١٩٤).

(٢) قال الشّافعي: «العمل بالشيء بعد النبي، إذا لم يكن بخبر عن النبي لم يُوهِن الخبر عن النبي عليه السَّلام». «الرسالة للشافعي» (١٢٢٧).

(٣) قال الشّافعي: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثًا على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه، بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبَّته جاز لي، ولكنْ أقول لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفتُ من أن ذلك موجودًا على كلهم». «الرسالة للشافعي» (١٢٤٨، ١٢٤٩).

(٤) قال الشّافعي:

١- لو مضى عملٌ من أحد من الأئمة، ثم وَجَدَ خبرًا عن النبي يخالف عملَه، لترك عمله لخبر رسول الله. «الرسالة للشافعي» (١١٦٥) =

١١٥- نَـمَا كَانَ نَصا فِي الكِتَابِ بَيِّنَا وَفِي حَدِيثٍ مُجمعٍ بِلَا عَنَا

١١٦- فَالعذرُ مَقطُوعٌ وَشَكٌّ لَا يَسَعْ وَلْيُستَتبْ مَن فِي قَبُولٍ امتَنَعْ(١)

١١٧- وَإِن يَكُن مِن خَاصَةٍ وَيحتَمِلْ تَأوِيلُهُ لِمَعنَيَينِ إِن حُمِلْ

١١٨- فَالحُجَّةُ الإلزَامُ مَن قَد يَعلَمُ كَي لَا يَرُدَّ النَّصَّ مِنهِ المُسلَمُ

١١٩- وَإِن يُشَكَّ فِيهِ لَا يُقَالُ: تُبْ وَقُل: وَلَيسَ أَن تَشُكَّ فِي الكُتُبْ

١٢٠- إِن كُنتَ عَالِمًا كَعدلٍ شَاهِدِ يُمكنُ أَن يَغلِطَ فِي المَشَاهِدِ

١٢١- تَقضِي عَلَى ظَاهرِ صَدقِ الشَّاهَدِ وَاللهُ فِي الغُيُوبِ خَيرُ شَاهِدِ(٢)

= ٢- لا يجوز عندي عن عالم أن يُثبت خبر واحد كثيرًا، ويُحِل به ويحرم، ويردَّ مثله إلا من جهة:
أن يكون عنده حديث يخالفه.
أو يكونَ ما سمع من سمع منه، أوثقَ عنده ممن حدَّثه خلافه.
أو يكونَ من حدثه ليس بحافظ، أو يكونَ متهمًا عنده، أو يَتَّهِمَ من فوقه ممن حدثه.
أو يكون الحديث محتملا معنيين فيتأوّلُ، فيذهبُ إلى أحدهما دون الآخر. «الرسالة للشافعي» (١٢٥١).

(١) قال الشّافعي: «ما كان نصَّ كتاب بيِّن، أو سنةٍ مجتمع عليها، فالعذر فيها مقطوع، ولا يسع الشكُّ في واحد منهما، ومن امتنعَ من قبوله استُتيب». «الرسالة للشافعي» (١٢٥٩).

(٢) قال الشّافعي: «فأما ما كان من سنة، من خبر الخاصة الذي يختلف الخبر فيه، فيكون الخبر محتملًا للتأويل، وجاء الخبر فيه من طريق الانفراد، فالحجة فيه عندي أن يلزم العالمين حتى لا يكون لهم ردُّ ما كان منصوصًا منه، كما يلزمهم أن يقبلوا شهادة العدول، لا أنّ ذلك إحاطة كما يكون نص الكتاب، وخبرُ العامة عن رسول الله، ولو شك في هذا شاكّ لم نقل له: تب، وقلنا: ليس لك إن كنت عالما أن تشكّ، كما ليس لك إلا ان تقضي بشهادة الشهود العدول، وإن أمكن فيهم الغلط، =

١٢٢- وَالحُكمُ بِالكَتَابِ ثُمَّ المُجمَعِ عَلَيه مِن سُنَّةِ خَيرِ المَجمَعِ

١٢٣- فِي ظَاهِرٍ وَبَاطِنٍ، وَالوَاحِدِ فِي ظَاهِرٍ لِخَوفِ خِطإٍ وَارِدِ[1]



= ولكن تقضي بذلك على الظاهر من صدقهم، والله ولي ما غاب عنك منهم». «الرسالة للشافعي» (١٢٦٠، ١٢٦١).

(١) قال الشّافعي: «يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، الذي لا اختلاف فيها، فنقول لهذا: حكمنا بالحق في الظاهر والباطن، ويُحكم بالسنة، قد رُويت من طريق الانفراد، لا يجتمع الناس عليها، فنقول: حكمنا بالحق في الظاهر؛ لأنه قد يمكن الغلط فيمن روى الحديث». «الرسالة للشافعي» (١٨١٥، ١٨١٦).

الحديث المرسل

١٢٤- وَيُقبَلُ المُرسَلُ حَيثُ أَسنَدَا إِلَى النَّبِي الثِّقَاتُ أو قَد وُجِدَا

١٢٥- مُوَافِقًا منِ الصِّحَابِ الحُكَمَا وَالعُلَمَاءِ وَعَوَامِ العَلَمَا

١٢٦- أَو لَيسَ مَجهُولًا إِذَا سَمَّاهُ أَو لَم يُخَالِف حَافِظًا رَوَاهُ[1]

١٢٧- لَا تَثبُتُ الحُجَّةُ بِالمُنقَطِعِ ثُبُوتَ مَا اتَّصلُ إِسنَادًا، فَعِ

---

(١) قال الشّافعي: «فمن شاهدَ أصحاب رسول الله من التابعين، فحدَّث حديثًا منقطعًا عن النبي، اعتُبر عليه بأمور:

- منها: أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شَرِكَه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوه الى رسول الله، بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالةً على صحة مَن قبل عنه وحفظه.

- وإن انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه من يسنده قبل ما يفرد به من ذلك، وإن لم يُوجَد ذلك، نُظر إلى بعض ما يُروى عن بعض أصحاب رسول الله قولًا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله كانت هذه دلالةً على أنه لم يأخذ مرسَلَه إلا عن أصل يصح إن شاء الله، كذلك إن وُجد عوامُّ من أهل العلم يفتنون بمثل معنى ما روى عن النبي.

- ثمّ يُعتبر عليه، بأن يكون إذا سمى من روى عنه لم يسمِّ مجهولًا، ولا مرغوبًا عن الرواية عنه، فيُستدل بذلك على صحته فيما روى عنه.

- ويكون إذا شَرِك أحدًا من الحفاظ في حديث لم يخالفه، فإن خالفه وُجد حديثه أنقصَ كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه». «الرسالة للشافعي» (١٢٦٤، ١٢٧٢).

١٢٨- بِأَنّ مَعنَى القَطعِ ذَا مَغَيَّبُ يَكُونُ قَد حُملَ عَن مَن يُرغَبُ[١]

١٢٩- وَالتَّابِعِي الكَبِيرُ عِندَ الشَّافِعِي أولَى مِنَ الرَّاوِي الصَّغِيرِ التَّابِعِي[٢]



(١) قال الشّافعي: «ولا نستطيع أن نزعُم أن الحجة تثبت به ثبوتها بالموتصل، وذلك أن معنى المنقطع مغيب، محتمل أن يكون حمُل عمن يُرغب عن الرواية عنه، إذا سُمّي». «الرسالة للشافعي» (١٢٧٥، ١٢٧٦).

(٢) قال الشّافعي: «فأما مَن بعد كبار التابعين، الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله، فلا أعلمن منهم واحدًا يُقبل مرسله لأمور». (١٢٧٧).

قال الشّافعي: «ومن نظر في العلم بخِبْرة وقلةِ غفلة، استوحش من مرسَلِ كلِّ مَن دون كبار التابعين؛ بدلائل ظاهرة فيها». «الرسالة للشافعي» (١٢٨٤).

النَّسخ

١٣٠- وَالنَّسخُ فِي الكِتَابِ لِلتَّوسِيعِ[(١)] وَبِالكِتَابِ جَامِعِ التَّشرِيعِ

١٣١- لَا سُنَّةٍ لِكَونِهَا مُفَسِّرَهْ تَابِعَةٌ[(٢)]، وَفِي الكِتَابَ حَذَّرَهْ

١٣٢- أَن يَفعلَ التَّبدِيلَ مِن تِلقَائِهْ[(٣)] وَالنَّسخُ بِالكِتَابِ مِن ثَنَائِهْ[(٤)]

١٣٣- وَنَسخُ سُنَّةٍ بِسُنَّةٍ[(٥)]، وَلَم ينسَخ مَن الأَصلَينَ فَرضًا قَد حَكَم

---

(١) قال الشّافعي: «فرض الله في كتابه فرائض أثبتها، وأُخْرَى نسَخَها، رحمةً لِخَلْقه؛ بالتخفيف عنهم، وبالتوسعة عليهم، زيادة فيما ابتدأهم به مِن نِعَمه، وأثابَهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جَنَّتَه، والنجاة من عذابه، فعَمَّتْهم رحمتُه فيما أثبت ونسخ، فله الحمد على نعمه». «الرسالة للشافعي» (٣١٣).

(٢) قال الشّافعي: «أبان الله لهم أنه إنما نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب، وأن السنةَ لا ناسخةٌ للكتاب، وإنما هي تَبَع للكتاب، يُمَثِّلُ ما نَزل نصًا، ومفسِّرةٌ معنى ما أنزل الله منه جُمَلًا». «الرسالة للشافعي» (٣١٤).

(٣) قال الشّافعي: «فرَضَ على نبيه اتباعَ ما يوحَى إليه ولم يجعل له تبديله نفسه». «الرسالة للشافعي» (٣١٦).

(٤) قال الشّافعي: «لا ينسخ كتاب الله إلّا كتابه، كما كان المبتدئ لفرضه فهو المُزيلُ المثبت لِما شاء منه جل ثناؤه ولا يكون ذلك لأحد من خلقه». «الرسالة للشافعي» (٣١٧).

(٥) قال الشّافعي: «سنة رسول الله لا يَنْسَخُها إلا سنةٌ لرسول الله، ولو أحدث الله لرسوله في أمر سنَّ فيه غيرَ ما سنَّ رسول الله، لَسَنَّ فيما أحدث الله إليه، حتى يُبَيِّنَ للناس أن له سنةً ناسخةً لِلَّتي قَبْلَها مما يخالفها، وهذا مذكور في سنته». «الرسالة للشافعي» (٣٢٤).

١٣٤- إلَّا مُـخـلِّـفٌ مَـكَـانَـهُ فَـرَضْ كَقِبلَةٍ عَلى اختِلَافٍ فِي الغَرَضْ[١]

١٣٥- وَأن أَتَى الكِتَابُ يَنسَخُ السُّنَنْ لَا بُدّ مِن مُبَيِّنٍ مَنهَا يُعَنْ[٢]

١٣٦- وَإِن يُكُ النَّاسِخُ وَالمَنسُوخُ مِن سُنَّةٍ لَم يَنقُلِ الشُّيُوخُ

١٣٧- لَجَازَ رَدُّ مَا أَتَى عَنِ النَّبِي إذ لَم نَجِدهُ[٣] قَالَهُ شَرُّ غَبِي

١٣٨- وَسُنَّةُ النَّسخِ تَقُومُ الحُجَّةُ بِهَا عَلَى النَّاسِ[٤]، فَتَأتِي السُّنَّةُ

١٣٩- لِثَبتِ نَاسِخٍ عَلَى المَنسُوخِ وَالمُصطَفِى يَسُنُّ بِالرُّسُوخِ[٥]

---

(١) قال الشّافعي: «وليس يُنْسَخُ فرضٌ أبدًا إلا ثبت مكانه فرض، كما نسخت قبلة بيت المقدس، فأثبت مكانَها الكعبةُ، وكلٌّ منسوخ في كتاب وسنة هكذا». «الرسالة للشافعي» (٣٢٨).

(٢) قال الشّافعي: «لو نُسخَت السنة بالقُرآن، كانت للنبي فيه سنةٌ تُبَيِّنُ أنَّ سنته الأولى منسوخة بسُنته الآخِرة، حتّى تقوم الحجّة على النّاس بأنَّ الشّيء ينسخ بمثله». «الرسالة للشافعي» (٣٣٠).

(٣) قال الشّافعي: «ولو جاز أن يقال: قد سنَّ رسول الله، ثم نسخ سنتَه بالقُرآن، ولا يُؤثَرُ عن رسول الله السنةُ الناسخةُ . . . لجاز رَدُّ كل حديث عن رسول الله؛ بأن يقال: لم يقله إذا لم يَجِدْه مثلَ التنزيل». «الرسالة للشافعي» (٣٣٣).

(٤) قال الشّافعي: «إذا سَنَّ سنةً، فأحدَثَ اللهُ إليه في تلك السنَّةِ نَسْخَهَا، أو مَخْرَجًا إلى سَعَةٍ منها، سنَّ رسولُ الله سنةً تقومُ الحجةُ على الناس بها، حتى يكونوا إنَّمَا صاروا من سُنَّتِهِ إلى سُنَّتِهِ التي بَعْدَهَا». «الرسالة للشافعي» (٥١١).

(٥) قال الشافعي: «إذا سن سنَّةً حوَّلَهُ اللهُ عنها إلى غَيْرِها، سنَّ أخرى يَصِيرُ إليها الناسُ بعْدَ التي حُوِّلَ عنها؛ لِئَلَّا يذْهَبَ على عامَّتِهِم الناسِخُ، فَيَثْبُتُونَ على المَنْسوخِ؛ ولئلا يُشَبَّهَ على أحَدٍ بأن رسولَ اللهِ يَسُنُّ فيكون في الكتاب شيء يَرَى مَنْ جَهِلَ اللِّسَانَ، أو العِلْمَ بموقع السنة مع الكتاب، أو إبانَتِها مَعانِيه أنَّ الكتاب يَنْسَخُ السُّنَّةَ». «الرسالة للشافعي» (٦٠٤، ٦٠٥).

١٤٠- وَيُعرَفُ النَّاسِخُ بِالتَّارِيخِ أَوْ دَلَالَةِ النَّبِي فِي الهُدَى رَأَوا[١]



(١) قال الشّافعي: «أقام على خَلْقِهِ الحجة من وجهين: أصلها في الكتاب كتابه، ثمّ سنةُ نبيه؛ بفرْضِه في كِتَابِه اتِّبَاعَهَا، فلا يجوزُ أنْ يَسُنَّ رسولُ الله سنَّةً لازِمَةً فَتُنْسَخَ، فلا يَسُنَّ ما نَسَخَها، وإنما يُعْرَفُ الناسخ بالآخر من الامرين، وأكثَرُ الناسخ في كتاب الله إنما عُرِفَ بِدِلالة سُنَنِ رسولِ الله». «الرسالة للشافعي» (٦٠٧، ٦٠٨).

مُختلف الحدِيث

١٤١- وَسُنَّةٌ تَابِعَةُ الكِتَابِ لَا ... تُخَالِفُ الكِتَابَ عِندِ الفُضَلَا[١]

١٤٢- وَالحُكمُ فِي الحَدِيثِ وَالكِتَابِ ... عَلَى سَوَا لَا شَكَّ فِي الصَّوَابِ[٢]

١٤٣- مُختَلِفُ الحَدِيثِ مَا لَا يُعرَفُ ... مَنسُوخُ امْ نَاسِخُ شَيءٍ يُوصَفُ

١٤٤- مُتَفقٌ يَصِحُّ لَا اختِلَافَ فِيهْ[٣] ... أبدَاهُ هَذَا الشَّافِعِي كَما يَفِيهْ

١٤٥- وَالسَّبَبُ الجَوَابُ حَسبَ المَسألَهْ ... فُخبِرُ المُخبِرُ مَا يَعِنُّ لَهْ

١٤٦- مُختصرًا أَو مَع تَقَصِّ الخَبَرِ ... أَو يُدرِكُ الجَوَابَ سَمعُ المُخبِرِ

١٤٧- أَو لِاختِلَافِ الحَالتَينِ لَم يَعِ ... أَو وَهم الِاختِلَافِ عِندِ السَّامَعِ

١٤٨- أَو لِاختِلَافِ العَامِ مَع خَاصٍ وَقَعْ ... أَو جَهلِ نَاسخٍ وَوهمٍ قَد يَقَعْ[٤]

---

(١) قال الشّافعي: «وسُنَّته تَبَعٌ لكتاب الله فيما أنْزَلَ، وأنها لا تخالف كتاب الله أبدًا». «الرسالة للشافعي» (٤١٩).

(٢) قال الشّافعي: «وأوْلَى أنْ لا يَشُكَّ عالمٌ في لزومها، وأنْ يعْلم أنَّ أحكامَ اللهِ ثمَّ أحكامَ رسولِه لا تختلف، وأنها تجري على مثال واحد». «الرسالة للشافعي» (٤٨٠).

(٣) قال الشّافعي: «المُخْتَلِفةُ التي لا دِلالةَ على أيِّها ناسِخٌ ولا أيِّها مَنسوخٌ، فكُلُّ أمْرِه مُوتَفِقٌ صحيح لا اختلافَ فيه». «الرسالة للشافعي» (٥٧٤).

(٤) قال الشّافعي: «ويسأل عن الشيء فَيُجيب على قَدر المَسْألَةِ، ويُؤَدِّي عنه المُخْبِرُ عنه الخَبَرَ مُتَقَصًّى، والخَبَرَ مُخْتَصَرًا، والخبَر فيأتِيَ بِبَعْض مَعْناه دون بعض. =

١٤٩- وَالمَخرَجُ التَّرجِيحُ بَالقُوَّةِ مَعْ دَلَالَةٍ مِنَ الكِتَابِ قَد شَرَعْ[1]

١٥٠- مُختَلَفُ الحَديثِ لَيسَ يُجنَحُ لَـوَاحِـدٍ إلَّا بِـمَـا يُـرجِّـحُ

= ويُحَدِّثُ عنه الرجلُ الحَدِيثَ قَدْ أدْرَكَ جَوَابَه، ولم يُدْرك المسألَةَ فيَدُلَّه على حَقِيقَة الجَوَابِ؛ بِمَعْرِفَته السَّبَبَ الذي يخرج عليه الجواب.

ويسن في الشيء سنة وفيما يخالفه أخرى فلا يخلص عض السَّامِعِين بَيْنَ اختلاف الحالَيْنِ اللَّتَيْنِ سَنَّ فيهما.

ويسُنُّ سنَّةً في نصِّ معناه فَيَحْفَظُها حافِظٌ، ويَسُنُّ في مَعْنًى يُخَالِفُهُ في معنى ويُجَامِعُه في معنى سنةً غيرَها لاختلاف الحالَيْنِ، فيَحْفَظُ غيرُه تِلْكَ السنةَ، فإذا أدَّى كلٌّ ما حَفِظَ رَآهُ بعضُ السامِعِينَ اختلافًا، وليس منه شيء مختلفٌ.

ويَسنُّ بِلَفْظٍ مَخْرَجُهُ عَامٌّ جملةً بتحريم شيء، أو بتَحْليله، ويسنُّ في غيره خلافَ الجمْلة، فيستدل على أنه لم يُرِدْ بما حَرَّمَ ما أحَلَّ ولا بما أحَلَّ ما حَرَّمَ.

ويسُنُّ السنةَ ثم يَنْسَخُهَا بِسُنَّتِهِ، ولم يَدَعْ أنْ يُبَيِّنَ كلَّمَا نَسَخَ مِن سنته بسنته، ولكن ربما ذَهَبَ على الذي سَمِعَ مِن رسولِ الله بعضُ علمِ الناسِخ، أو عِلمِ المَنْسوخ فَحَفِظَ أحدُهما دون الذي سمِع مِن رسولِ الله الآخَرَ، وليس يذهب ذلك على عامَّتهم حتى لا يكون فيهم موْجودًا إذا طُلِبَ، وكلُّ ما كان كما وصفْتُ أُمْضِيَ على ما سَنَّهُ، وفُرِّقَ بَيْنَ ما فَرَّقَ بينه منه.

وما لم يوجد فيه إلا الاختلافُ فلا أن يكونَ لم يُحْفَظْ مُتَقَصًّى، كما وصفتُ قَبْلَ هذا فَيُعَدُّ مُخْتَلِفًا، ويَغِيبَ عنَّا مِنْ سببِ تَبْيِينِهِ ما علِمْنا في غَيْرِهِ، أو وَهمًا مِنْ مُحَدِّثٍ». «الرسالة للشافعي» (٥٧٦).

(١) قال الشّافعي: «ولم نجِدْ عنه شَيْئًا مُخْتَلِفًا فَكَشَفْنَاه إلا:

وجَدْنا له وجهًا يحتمل به ألَّا يكونَ مُخْتَلِفًا، وأن يكون داخلًا في الوجوه التي وصفتُ لك.

أو نَجِدُ الدِّلالةَ على الثابتِ منه دون غيره؛ بِثُبُوتِ الحديثِ، فلا يكون الحديثان اللذان نُسِبَا إلى الاختلاف متكافيين، فنصير إلى الأثبت من الحديثين.

أو يكون على الأثبت منهما دِلالةٌ مِن كتاب الله، أو سنة نبيه، أو الشَّوَاهِدِ التي وَصَفْنا قَبْلَ هذا، فنصير إلى الذي هو أقْوَى وأَوْلَى أنْ يثبت بلا دليل، ولم نجد عنه حَدِيثَيْنِ مُخْتلِفَيْن إلَّا ولهما مَخْرَجٌ أو على أحَدِهما دِلالةٌ بأحَدِ ما وصفت إما بموافقة كتاب، أو غَيْرِه من سنته، أو بعض الدلايل». «الرسالة للشافعي» (٥٧٨، ٥٨٩).

١٥١- كَحِفظ رَاوٍ عَارِفٍ وَالكَثرَةِ وَشَبَهِ الكِتَابِ أَو لِلسُّنَّةِ

١٥٢- كَذَاكَ مَا يَعرِفُ أَهلُ العِلمِ كَذَا أَصَحَّ فِي قِيَاسِ الفَهمِ

١٥٣- أَوَمَا عَلَيهِ أَكثَرُ الصَّحَابَةِ[1] وَالاختِلَافُ إِن يَكُن فِي السُّنَّةِ

١٥٤- مَا لَا يَصِحُّ جَمعُه إِلَّا السُّقُوطْ إِحدَاهُمَا كَالضِدِّ بِالضِدِّ يَنُوطْ[2]



(١) قال الشّافعي: «إذا اختلفت لم نذهب إلى واحد منهما دون غيره إلا بسبب يدل على أن هذا الذي ذهبنا إليه أقوى من الذي تَرَكْنا». «الرسالة للشافعي» (٧٧٨).
قال الشّافعي: «إذا كان أحدُ الحديثين أشْبَهَ بكتاب الله، فإذا أشبه كتابَ الله كانت فيه الحجةُ». «الرسالة للشافعي» (٧٨٠).
قال الشّافعي: «فإن لم يكن فيه نصُّ كتاب كان أولاهما بنا الأثبت منهما، وذلك:
أن يكون مَن رواه أعرفَ إسنادا، وأشهرَ بالعلم، وأحفظَ له.
أو يكونَ رُوِيَ الحديثُ الذي ذهبنا إليه مِن وجهين، أو أكثرَ، والذي تركْنا مِن وجهٍ فيكونُ الأكثر أولى بالحفظ مِن الأقل
أو يكونَ الذي ذهبنا إليه أشبهَ بمعنى كتاب الله، أو أشبهَ بما سِواهما مِن سُنَنِ رسول الله، أوْ أوْلى بما يَعرف أهلُ العلم، أو أصحَّ في القياس، والذي عليه الأكثرُ مِن أصحاب رسول الله». «الرسالة للشافعي» (٧٨٢).

(٢) قال الشّافعي: «ولا يُنْسَب الحديثان إلى الاختلاف ما كان لهما وجهًا يمضَيَان معًا، إنما المختلِف ما لم يُمْضَ إلا بسقوط غيره، مثل أن يكون الحديثان في الشيء الواحد، هذا يحلّه، وهذا يحرّمه». «الرسالة للشافعي» (٩٢٥).

الإجماع

١٥٥- وَلَازِمٌ إِجمَاعُ المُسلِمِينَ مِنْ أَمرِ النَّبِي، أَمَّا احتِجَاجُهُ قَمِنْ[١]

١٥٦- وَأَجمَعوا عَلَى قَبُولِ الخَبرِ مِن وَاحِدٍ وَبِالسُّكُوتِيِّ دُرِي[٢]

١٥٧- وَجمعُ المُسلِمينَ لَم يُخَالِفِ سُنَّتَهُ[٣] وَالبَعضُ قَد يُخَالفِ

١٥٨- لِلجَهلِ[٤]، وَالمُوَافِقُ المُتَّبِعُ مَا قَالهُ الجَمَاعة لَا يَسَعُ

١٥٩- غَفلَتُهَا عَن الكِتَابِ وَالسُّنَنْ وَعَن قِياسٍ مِن مَحَاسِنِ السَّنَنْ[٥]

---

(١) قال الشّافعي: «وأمْرُ رسول الله بلزوم جماعة المسلمين مما يُحتج به في أن إجماع المسلمين إن شاء الله لازمٌ». «الرسالة للشافعي» (١١٠٥).

(٢) قال الشّافعي: «ولو جاز لأحد من الناس أن يقول: في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثًا على تثبيت خبر الواحد، والانتهاء إليه؛ بأنه لم يُعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبّته جاز لي». «الرسالة للشافعي» (١٢٣٨).

(٣) قال الشّافعي: «فلم أجدها قطّ سنّة ثابتة يكون النّاس مجتمعين على القول بخلافها». «الرسالة للشافعي» (١٣٠٧).

(٤) قال الشّافعي: «سنن رسول الله لا تَعزُبُ عن عامتهم، وقد تعزُبُ عن بعضهم، ونعلم أن عامّتهم لا تجتمع على خلافٍ لسنة رسول الله، ولا على خطأ إن شاء الله. «الرسالة للشافعي» (١٣١٢).

(٥) قال الشّافعي: «ومن قال بما تقول به جماعةُ المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول: به جماعةُ المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها، وإنما تكون الغفلة في الفُرقة، فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتاب، ولا سنة، ولا قياس، إن شاء الله». «الرسالة للشافعي» (١٣٢٠).



القِيَاس

١٦٠- مَا جَا عَلَى وِفَاقِ مَعنَى الخَبَرِ مِنَ الكِتَابِ وَالحَدِيثِ الأثَرِ

١٦١- عِلمِ اليَقِينِ، وَالوِفَاقُ فِي الذِّي لَهُ النُّصُوصُ، أو شَبِيهٍ يَحتَذِي[1]

١٦٢- ثُمَّ القِيَاسُ فِي الحَدِيثِ الاتِّبَاعْ مَا جَاءَ فِيهِ مُلحِقًا مَا لَا سَمَاعْ

١٦٣- أَو حِلُّ مَا أَحَلَّهُ فِي الجُملَةِ مُحرِّمًا مَا عَينُه فِي السُّنَّةِ

١٦٤- وَالعَكسِ[2] ثُمَّ الأخذُ بَالقِيَاسِ .....

---

(١) قال الشّافعي: «والقياس ما طُلب بالدلائل على موافقة الخبر المتقدم من الكتاب أو السنة لأنهما عَلَمُ الحق المفتَرَضِ طَلَبُهُ كطلب ما وَصَفتُ قبله من القبلة والعدل والمثل، وموافقته تكون من وجهين:
- أحدهما: أن يكون الله أو رسوله حرم الشئ منصوصًا أو أحله لمعنى فإذا وجدنا ما في مثل ذلك المعنى فيما لم يَنُصَّ فيه بعينه كتاب ولا سنة أحللنا أو حرمناه لأنه في معنى الحلال أو الحرام.
-ثانيهما: أو نجد الشيء منه والشيء من غيره، ولا نجد شيئًا أقربَ به شَبَهًا من أحدهما، فنلحقه بأولى الأشياء شَبَهًا به». «الرسالة للشافعي» (١٢٢، ١٢٥).

(٢) قال الشّافعي: «القياس على سنن رسول الله فأصْلُهُ وَجْهَانِ، ثم يَتَفَرَّعُ في أحَدِهما وجوه:
- الأوّل: إنَّ اللهَ تَعَبَّدَ خَلْقَهُ في كتابه وعلى لسان نبيه بما سَبَقَ في قَضَائِه أنْ يَتَعَبَّدَهُمْ به، ولِمَا شاءَ لا مُعَقِّبَ لحُكْمه فيما تعبَّدَهم به، مما دلَّهم رسولُ الله على المعنى الذي له تعبَّدَهم به، أو وجدوه في الخبر عنه، لو ينزل في شيء في مِثْلِ المعنى الذي له تعبَّد خلقَه، ووجب على أهل العلم أن يُسْلِكُوهُ سبيلَ السنة إذا كان في معناها، وهذا الذي يتفرع كثيرًا.
- الثاني: أن يكونَ أحَلَّ لهم شيئًا جُمْلَةً وحَرَّمَ منه شيئًا بِعَيْنِهِ فيُحِلُّونَ الحلال =

. . . . . لِسُنَّةٍ وَالهَدَي عِندِ النَّاسِ[١]

١٦٥- وَجَازَ بَعدَ النَّصِّ وَالإِجمَاعِ[٢] وَسَمِّ الِاجْتِهَادَ لِلإِتبَاعِ[٣]

١٦٦- مَا لَيسَ فِيهِ النَّصُّ الاجتِهَادُ وَمَا أَتى فَالحَقُّ الانقِيَادُ[٤]

١٦٧- والنَّصُّ حَقٌّ بَاطِنًا وَظَاهِرَا إِلَّا الَّذِي رَاهُ فَرْدٌ مُخبِرَا

١٦٨- وَعِلمِ إِجمَاعٍ وَعِلم مَن يَقِيسْ فَذَاكَ حَقٌّ ظَاهِرٌ عَلَى المُقِيسِ[٥]

= بالجملة ويحرمون الشيء بعَيْنِهِ ولا يَقِيسُونَ عليه على الأقَلِّ الحَرَام لأنَّ الأكْثَرَ مِنْهُ حلالٌ والقِياسُ على الأكْثَرِ أوْلَى أنْ يُقَاسَ عليه مِن الأقَلِّ، كذلكَ إنْ حَرَّمَ جُمْلَةً وأحَلَّ بعضَها وكذلك إنْ فَرضَ شيْئًا وخصَّ رسولُ الله التَّخْفيفَ في بعضه». «الرسالة للشافعي» (٥٩٦، ٥٩٧).

(١) قال الشّافعي: «وأمَّا القِياسُ فإنَّما أخَذْناه استدلالًا بالكتاب، والسنة، والآثار». «الرسالة للشافعي» (٥٩٧).

(٢) قال الشّافعي: «القياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ». «الرسالة للشافعي» (١٣٢١).

(٣) قال الشّافعي: «القياس أهو الاجتهاد، أم هما متفرقان؟ قلت: هما اسمان لمعنىً واحد». «الرسالة للشافعي» (١٣٢٤).

(٤) قال الشّافعي: «كل ما نزل بمسلم ففيه حكم لازم، أو على سبيل الحقّ فيه دلالة موجودة، وعليه إذا كان فيه حكمٌ اتباعُه، وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِب الدلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد، والاجتهادُ القياسُ». «الرسالة للشافعي» (١٣٢٦).

(٥) قال الشّافعي: «العلم من وجوه منه إحاطةٌ في الظاهر والباطن ومنه حق في الظّاهر.
- فالإحاطة منه ما كان نصَّ حكم لله، أو سنة لرسول الله، نقلها العامة عن العامة، فهذان السبيلان اللذان يُشهد بهما فيما أُحل أنه حلال، وفيما حُرّم أنه حرام، وهذا الذي لا يَسَع أحدًا عندنا جهله، ولا الشك فيه.
- وعلمُ الخاصة سنة من خبر الخاصة يعرفها العلماء، ولم يُكَلِّفها غيرهم وهي موجودة فيهم، أو في بعضهم بصدق الخاص المخبِرِ عن رسول الله بها، وهذا اللازم لأهل العلم أن يصيروا إليه، وهو الحق في الظاهر.
- وعلم إجماع. =

١٦٩- وَإِن يَكُن فِي الأصلِ لَا يُختَلَفُ فَمَا لَهُ أَشبَاهٌ لَا تَأتَلِفُ

١٧٠- أَلحِق بِأَولَاهَا وَقَد يُختَلَفُ[1] وَلِلقِيَاسِ أَوجُهٌ قَد وَصَفُوا

١٧١- مِنهَا القَلِيلُ فِي النُّصُوصِ وَجِدَا وطَاعَةٍ يَسِيرَةٍ قَد حُمِدَا

١٧٢- فَيَحكُمُ القِياسُ فِي الكَثِيرِ مَا قَد أَحكَمَ النُّصُوصُ عِندَ العُلَمَا

١٧٣- وَبَعضُهُم يَمنَعُ أَن يُسَمَّي هَذَا قِيَاسًا عِندَهُم لَا يَنمِي

١٧٤- وَدُونَهُ مَا جَاءَ فِيهِ الشَّبَهُ مِن مَعنَيَينِ بِاختِلَافٍ يَشبَهُ[2]

١٧٥- وَجَازَ لِلعَالِمِ بِالأَخبَارِ مَعْ عَقلٍ وَعِلمٍ فِي المَآخِذ يَسَعْ

= - وعلم اجتهادٍ بقياسٍ على طلب إصابة الحق، فذلك حق في الظاهر عند قياسه لا عند العامة من العلماء، ولا يعلم الغيب فيه إلا الله». «الرسالة للشافعي» (١٣٢٨، ١٣٣٢).

(١) قال الشّافعي: «والقياس من وجهين:
- أحدهما أن يكون الشئ في معنى الأصل، فلا يختلف القياس فيه.
- وأن يكون الشئ له في الأصول أشباهٌ، فذلك يُلحق بأولاها به، وأكثرِها شَبَهًا فيه، وقد يختلف القايسون في هذا». «الرسالة للشافعي» (١٣٣٤).

(٢) قال الشّافعي: «والقياس وجوه، يجمعها القياس ويتفرق بها ابتداءُ قياسِ كل واحد منهما، أو مصدرُه، أو هما، وبعضُهما أوضحُ من بعض، فأقوى القياس أن يحرِّم الله في كتابهن أو يحرم رسول الله القليل من الشيء، فيُعْلَمَ أن قليله إذا حُرِّم كان كثيره مثلَ قليله في التحريم، أو أكثرَ بفضل الكثرة على القلة، وكذلك إذا حمِد على يسير من الطاعة، كان ما هو أكثرُ منها أولى أن يُحمد عليه، وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحًا، وقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يسمّي هذا قياسا، ويقول: هذا ما أحل الله، وحرم وحمِد وذمّ؛ لأنه داخل في جملته، فهو بعينه ولا قياسٌ على غيره، ويمتنع أن يُسمَّى «القياس» إلا ما كان يحتمل أن يُشَبَّه بما احتمل أن يكون فيه شَبَهًا من معنيين مختلفين فَصَرَفَه على أن يقيسه على أحدهما دون الآخر». «الرسالة للشافعي» (١٤٨٢، ١٤٩٤).

١٧٦- كَالنَّسخِ وَالعُمُومِ وَالتَّأوِيلِ الإِجمَاعِ وَالقِيَاسِ لِلتَّأصِيلِ

١٧٧- وَلُغَةٍ وَالخُلفِ وَالمُشتَبِهِ مَعَ التَّثبُتِ وَمَعَ تَنَبُّهِ[١]

١٧٨- وَيُلحَقُ الجَدِيدُ بِالقَدِيمِ فِي حُكمٍ إِذَا لَم يَأتِ نُصٌّ قَد يَفِي[٢]

١٧٩- وَلَم يَجُز قِيَاسُ رُخصَةٍ[٣] وَقَالْ إِنَّ القِيَاسِ لِلضَّرُورَةِ يُآلْ[٤]



(١) قال الشّافعي: «ولا يقول في القياس إلا عالم بالأخبار، عاقلٌ للتشبيه عليها، ولا يقيس إلا من جمع الآلةَ التي له القياس بها، وهي العلم بأحكام كتاب الله، وفرضه، وأدبِه، وناسخِه، ومنسوخِه، وعامِّه، وخاصِّه، وإرشاده، ويَستدل على ما احتمل التأويل منه بسنن رسول الله، فإذا لم يجد سنة فبإجماع المسلمين، فإن لم يكون إجماعٌ فبالقياس، ولا يكون لأحد أن يقيس حتى يكون عالمًا بما مضى قبله من السنن، وأقاويل السلف، وإجماع الناس، واختلافهم، ولسان العرب، ولا يكون له أن يقيس حتى يكون صحيح العقل، وحتى يفرِّق بين المشتبه، ولا يَعْجَلَ بالقول به دون التثبيت، ومن كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة فليس له أن يقول: أيضًا بقياس؛ لأنه قد يذهب عليه عَقْل المعاني». «الرسالة للشافعي» (١٤٦٥، ١٤٧٧).

(٢) قال الشّافعي: «كلُّ حكم لله أو لرسوله وجدت عليه دلالة فيه أو في غيره من أحكام الله أو رسوله بأنّه حُكِم به لمعنى من المعاني، فنزلت نازلة ليس فيها نصّ حكمٍ حُكِم فيها حكم النّازلة المحكوم فيها، إذا كانت في معناها». (١٤٨١).

(٣) قال الشّافعي: «ما كان لله في حكمٍ منصوص، ثم كانت لرسول الله سنة بتخفيفٍ في بعض الفرض دون بعض، عُمِلَ بالرخصة، فيما رخَّص فيه رسول الله دون ما سواها، ولم يُقَس ما سواها عليها، وهكذا ما كان لرسول الله من حكم عام بشيء، ثم سَنّ سنة تفارق حكم العام». «الرسالة للشافعي» (١٦٠٨).

(٤) قال الشّافعي: «ونحكم بالإجماع، ثم القياسِ، وهو أضعف من هذا، ولكنها منزلةُ ضرورة؛ لأنه لا يحل القياسُ والخبرُ موجودٌ». «الرسالة للشافعي» (١٠٨١٧).

الاستحسان

١٨٠- وَمَن سِوَى الرَّسُولِ لَا يَستَحسِنُ إِلَّا عَلَى مِثَالِ شَيءٍ يَحسُنُ[(١)]

١٨١- وَحَرَّمُوا القَولَ بِالاستِحسَانِ إِن خَالَفَ الحَدِيثَ فِي المَعَانِي[(٢)]

١٨٢- لَو جَازَ تَعطِيلُ القِيَاسَ لَوُجِدْ مَن يَدَّعِي استِحسَانَ بَعضِ مَا يَجِد[(٣)]

١٨٣- ثُمَّ عَلَى المُطلُوبِ اِجتِهَادُ نَاسْ[(٤)] وَالقَولُ دُونَ خَبرٍ وَلَا قِيَاسْ

١٨٤- مُحَرَّمٌ وَخَفِّفَن مَنَ الذِّي بِغَيرِ عِلمٍ[(٥)]، سَمِّ بِالتَّلَذُّذِ[(٦)]

---

(١) قال الشّافعي: «ليس لأحد دون رسول الله أن يقول: بما استحسن، فإن القول بما استحسن شئ يُحدِثه لا على مثالٍ سبق». «الرسالة للشافعي» (٧٠).

(٢) قال الشّافعي: «حرامٌ على أحد أن يقول: بالاستحسان، إذا خالف الاستحسانُ الخبرَ». «الرسالة للشافعي» (١٤٥٦).

(٣) قال الشّافعي: «ولو جاز تعطيلُ القياس جاز لأهل العقولِ من غير أهل العلم أن يقولوا: فيما ليس فيه خبر بما يحضرهم من الاستحسان». «الرسالة للشافعي» (١٤٦٨).

(٤) قال الشّافعي: «والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب». «الرسالة للشافعي» (١٤٥٦).

(٥) قال الشّافعي: «القول بغير خبر، ولا قياس غَيرُ جائز، بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله ولا في القياس، ولو قال: بلا خبر لازم، وقياسٍ، كان أقربَ من الإثم من الذي قال: وهو غير عالم، وكان القول لغير أهل العلم جائزًا». «الرسالة للشافعي» (١٤٥٩، ١٤٧٧).

(٦) قال الشّافعي: «إنّما الاستحسان تلذُّذٌ». «الرسالة للشافعي» (١٤٦٤).

العموم والخصوص

١٨٥- وَالعَامُ مَا بِهِ يُرَادُ فِي العُمُومْ[١] وَمنهُ مَا يُخَصُّ[٢] تعَرفُ الفُهُومْ

١٨٦- وَمِنهُ مَا يُرَادُ كُلُّه الخُصُوصْ[٣] وَمِنهُ فِي السِّيَاقِ مَا تَقضِي النُّصُوصْ[٤]

١٨٧- وَاحكُم عَلَى الخُصُوصِ بِالدَّلَالَةِ وَالاحتِمَالِ فِي مَعَانِي الآيَةِ[٥]

١٨٨- كَقَطعِ سَارِقٍ وَجِلدِ الزَّانِي وَالسَّلبِ فِي غَنِيمَةٍ لِلجَانِي[٦]

١٨٩- وَإِن يَكُن كِتَابُنَا مُحتَمِلًا وَأَوجَبُ اللهُ عَلَينَا العَمَلَا

---

(١) قال الشّافعي: «العام يراد به العام». «الرسالة للشافعي» (١٧٩).

(٢) قال الشّافعي: «العامَّ الذي يراد به العام، ويدخله الخصوص». «الرسالة للشافعي» (١٨٨).

(٣) قال الشّافعي: «العام الذي يراد به كلُّه الخاصُّ». «الرسالة للشافعي» (١٩٧).

(٤) قال الشّافعي: «العام الذّي يبيّنه السّياق». «الرسالة للشافعي» (٢٠٨).

(٥) قال الشّافعي: «ولا يقال بخاصٍّ في كتاب الله، ولا سُنةٍ إلا بِدِلالةٍ فيهما، أو في واحِدٍ مِنهما، ولا يقال بخاصٍّ حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أُرِيدَ بها ذلك الخاصُّ، فأمَّا ما لم تكنْ مُحْتَمِلةً له فلا يقال: فيها بما لم تحتمل الآيةُ». «الرسالة للشافعي» (٥٥٨).

(٦) قال الشّافعي: «ولولا الاستدلال بالسنة، وحكمنا بالظاهر قطعنا من لزمه اسمُ سرقة، وضربنا مائةً كلَّ مَنْ زَنَى، حُرًا ثيبًا، وأعطينا سهم ذي القربى كل من بنه وبين النبي قرابة، ثم خلص ذلك إلى طوائف من العرب؛ لأن له فيهم وَشَايِجَ أرحام، وخمسنا السلب؛ لأنه من للمغنم مع ما سواه من الغنيمة». «الرسالة للشافعي» (٢٣٥).

١٩٠- فَسُنَّةُ النَّبِي لَم تُخَالِفِ ... بَل تَتبَعُ الكِتَابَ فِي المَوَاقِفِ[١]

١٩١- وَاحمِل عَلَى العُمُومَ حَتَّى تَعلَمَا ... مَا خُصَّ بِالحَدِيثِ عِندَ العُلَمَا

١٩٢- مِن سنَّةِ النَّبيِّ والإجمَاعِ ... لِلعُلَمَا أئمَّةِ اتِّبَاعِ[٢]



(١) قال الشّافعي: «إذا كان الله فَرَضَ على نبيه اتِّباعَ ما انزل الله إليه، وشَهِدَ له بالهُدَى، وفرض على الناس طاعَتَه، وكان اللِّسانُ كما وصفْتُ قبل هذا مُحْتَمِلًا للمعاني، وأن يكون كتابُ الله يَنْزِلُ عامًّا يُرَادُ به الخاصَّ، وخاصًا يراد به العام، وفرضا جملة بينه رسول الله، فقامت السنةُ مع كتاب الله هذا المقامَ، لم تكن السنةُ لِتُخَالِفَ كتابَ الله، ولا تكونُ السنةُ إلا تَبعًا لِكتاب اللهِ بِمِثْلِ تَنْزِيلِه، أو مُبَيِّنَةً معنى ما أرادَ اللهُ، فهي بكل حالٍ مُتَّبِعَةٌ كتابَ اللهِ». «الرسالة للشافعي» (٦١٣).

(٢) قال الشّافعي: «ينبغي لمن سمع الحديث أن يقول به على عُمُومِه، وجملته، حتى يجد دِلالة يفرّق بها فيه بينه». «الرسالة للشافعي» (٨١٨).

قال الشّافعي: «فلَمَّا احتمل المعنيين وجب على أهل العلم أن لا يحملوها على خاصٍّ دون عامٍّ إلا بدِلالة مِن سنة رسول الله أو إجماع علماء المسلمين الذين لا يكن أن يجمعوا على خلاف سنة رسول الله». «الرسالة للشافعي» (٨٨١)

قال الشّافعي: «فكل كلام كان عامًا ظاهرًا في سنة رسول الله فهو على ظهوره وعمومه، حتى يُعْلَمَ حديثٌ ثابتٌ عن رسول الله - بأبي هو وأمي - يدل على أنه إنما أريد بالجملة العامة في الظاهر بعضُ الجملة دون بعض». «الرسالة للشافعي» (٩٢٣).

النَّهي

١٩٣- وَاحمِلِ عَلَى التَّحرِيمِ نَهي المُصطفَى حَتَّى تَرَى دِلَالَةً لِيَنتَفَى[١]

١٩٤- إِمَّا مُعَلَّقًا عَلَى شَيءٍ وَرَدْ فِي النَّصِّ، أو أَبَاحَ غَيرَهُ الصَّمَدْ[٢]

١٩٥- وَلَا تُحَرِّمِ المُبَاحَ إِن تَقَعْ معصِيةٌ فِيهِ[٣] وَحَاوِلْ أَن يَدَعْ



(١) قال الشّافعي: «وما نهى عنه رسول الله فهو التحْرِيم حتى تَأْتِيَ دلالةٌ عنه على أنه أراد به غَيْرَ التحْريم». «الرسالة للشافعي» (٥٩١).

(٢) قال الشّافعي: «يجمع نهيه معنيين:
- أحدهما أن يكون الشيء الذي نهى عنه مُحَرَّمًا، لا يحل إلا بوجه دل الله عليه في كتابه، أو على لسان نبيه، فإذا نهى رسولُ الله عن الشيء من هذا فالنهيُ مُحرِّم، لا وجه له غيرُ التحريم، إلا أنْ يكون على معنى.
- والآخر: فهو نهي فيها عن شئ أن يفعله وأُمِر فيها بأن يفعل شيئًا غير الذي نُهِيَ عنه». «الرسالة للشافعي» (٩٢٧، ٩٢٨، ٩٤٧).

(٣) قال الشّافعي: «ومعصيته في الشيء المباح له لا تحرمه عليه بكل حال، ولكن تُحَرِّم عليه أن يفعل فيه المعصيةَ». «الرسالة للشافعي» (٩٥٦).

الخلاف

١٩٦- وَالاختِلَافُ مَع نَصُوصٍ بَيِّنَهْ مُحرَّمٌ فِي الشَّرعِ عِندَ البَيِّنَهْ

١٩٧- وَسَائغٌ مَا احتَملَ التَّأوِيلَا فَلَا تُضَيِّق إِذ يَصِحُّ قِيلَا[١]

١٩٨- وقَلَّ خَلفٌ جَاءَ دُونَ مُستَنَد مِنَ الكِتَابِ وَالقِيَاسِ وَالسَّنَدْ[٢]



(١) قال الشّافعي: «الاختلاف من وجهين:
- أحدهما محرم، ولا أقول: ذلك في الآخر، والاختلاف المحرّم كل ما أقام الله به الحجة في كتابه، أو على لسان نبيه منصوصًا، بينًا، لم يحل الاختلاف فيه لمن علمه.
- ثانيهما: سائغ، وهو ما كان من ذلك يحتمل التأويل، ويُدرك قياسًا، فذهب المتأول أو القايس إلى معنى يحتمله الخبر، أو القياس، وإن خالفه فيه غيره، لم أقل: إنه يضيق الخلاف في المنصوص». «الرسالة للشافعي» (١٦٧٢، ١٦٨٢).

(٢) قال الشّافعي: «قَلَّ ما اختلفوا فيه إلا وجدنا فيه عندنا دِلالة من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو قياسًا عليهما، أو على واحد منهما». «الرسالة للشافعي» (١٦٨٢).



أَقَاوِيلُ الصَّحَابَة

١٩٩- إِن يَختَلِفِ صَحَابَةُ الرَّسُولِ أَولَاهُمُ بَالأخذِ وَالقَبُولِ

٢٠٠- مُوافِقُ الكِتَابِ والقَيَاسِ الإِجمَاعِ وَالحَدِيثِ عِندَ النَّاسِ(١)

٢٠١- وَلَيسَ فِي الحَدِيثِ وَالكِتَابِ أَدلَّةٌ حُجِيَّةَ الأصحَابِ

٢٠٢- وَالعُلَمَاءُ يَأخُذُونَ مَرَّهْ وَيَترُكونَ مَرَّةٍ لِلفِكرَهْ(٢)

٢٠٣- وَخُذهُ إِذ لَمْ تَجِدِ الأدِلَّهْ هُم شَاهَدُوا التَّنزِيلَ أَصلَ المِلَّهْ(٣)

٢٠٤- وَهَذِهِ خُلَاصَةُ الرِّسَالَةِ كَمَا حَكَاهَا صَاحِبُ الدَّلَالَةِ(٤)

---

(١) قال الشّافعي: «أقاويل أصحاب رسول الله إذا تفرقوا فيها نصير منها إلى ما وافق الكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو كان أصحَّ في القياس». «الرسالة للشافعي» (١٨٠٥، ١٦٧٥).

(٢) قال الشّافعي: «ليس في الاحتجاج بقول الصّحابي دليل من كتاب ولا سنّة ثابتة، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم مرة، ويتركونه أخرى، ويتفرقوا في بعض ما أخذوا به منهم». «الرسالة للشافعي» (١٨٠٨).

(٣) قال الشّافعي: «أتّبع قول واحد من الصّحابة، إذا لم أجد كتابًا، ولا سنة، ولا إجماعًا، ولا شيئًا في معناه، يُحكم له بحكمه، أو وُجد معه قياس. «الرسالة للشافعي» (١٨١٠).

(٤) صاحب «الدّلالة على القواعد والفوائد من كتاب «الرّسالة»» هو الشّيخ الفاضل أ. د. فهد بن سعد الجهنيّ، قال لي في المدينة المنوّرة: لما سألتُ لم اخترت هذه القواعد؟ قال: «هذه القواعد والفوائد هي خلاصة «الرّسالة» ومضمونها العذب النّمير، وأهمّ ما فيها من العلم الوفير».

الخاتمة

٢٠٥- وَتَمَّ فِي المَدِينَةِ المنَوَّرَهْ نَظمُ الفَقِيرِ سَائلًا أن تَعذُرَهْ

٢٠٦- فَلِابنِ سَبعةٍ وَعشرِينَ سَنَهْ مَعذِرَةٌ مَقبُولَةٌ مستَحسَنَهْ

٢٠٧- لَا سِيَّمَا فِي خَامِسِ القُرُونِ مِن بَعدِ عَشرٍ جَامَعِ الفُتُونِ

٢٠٨- فِي سِتَّةٍ وَأَربَعينَ فِي الزَّمَانْ فِي يَومِ خَمسةٍ وَعَشر رَمَضَانْ

٢٠٩- والحَمدُ لِلّهِ عَلَى التَّمَامِ وَأَفضلُ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ

٢١٠- عَلَى النَّبِي وَصَحبهِ وَآلِهْ وَكُلِّ مَن مَشَى عَلَى مِنوَالِهْ



بفضل الله وعونه مراجعة ومقابلة هذه المنظومة «المناهل الزُّلالة نظم الدّلالة على القواعد والفوائد من كتاب الرسالة» مساء يوم الجمعة، الموافق اليوم الثّالث عشر من شوّال، في عام ألف وأربعمائة وستّة وأربعين، ١٣/ ١٠/١٤٤٦، في «المدينة النّبويّة»، في الحصوة الثّانية من «المسجد النَّبويّ» الشّريفِ، قراءةً على الشّيخ أ.د. فهد بن سعد الجهني، أستاذ أصول الفقه بِكليَّة الشِّريعةِ والأنظمةِ والدّراسات العليا في «جامعة طائف»، بحضور كلّ من الشّيخ عبد الله بن الشَّيخ محمّد بن الزّاهد، والشّيخ عبد العزيز بن الشّيخ علي، والله المستعان وعليه التُّكلان، والحمد لله ربّ العالمين.

وكتبه:

درجات بن محمود بن حرسي الصُّوماليّ الزُّبيريّ.

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	١٣
أهمِيّةُ كِتَابِ «الرِّسَالَةِ» للشّافِعِي	١٥
البَيَان	١٧
الحُكمُ التَّكليفِي	٢١
أصول التَّشرِيع	٢٣
القرآن	٢٤
السُّنَّة	٢٥
خَبرُ الآحَاد	٢٩
الحديث المرسل	٣٦
النَّسخ	٣٨
مُختلف الحدِيث	٤١
الإجماع	٤٤
القِيَاس	٤٥
الاستحسان	٤٩

العموم والخصوص ٥٠
النَّهي ٥٢
الخلاف ٥٣
أَقَاوِيلُ الصَّحَابَة ٥٤
الخاتمة ٥٥
فهرس الموضوعات ٥٧



المناهل الزلالة على الدلالة من الرسالة

أولُ نظم على رسالة الإمام الشافعي

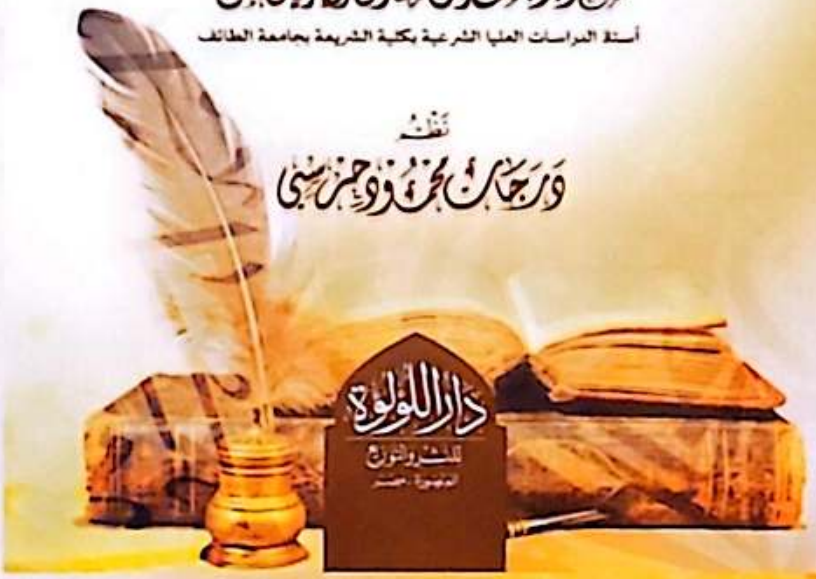
وهي نظم الدلالة على القواعد والفوائد في كتاب الرسالة

للشيخ أ.د. محمد بن سعد الزلدي الجهني

أستاذ الدراسات العليا الشرعية بكلية الشريعة بجامعة الطائف

نظم

د. رجاء محمود حسن سبي



دار اللؤلؤة
للنشر والتوزيع
المنصورة - مصر

17607

للاطلاع على قائمة الإصدارات
قم بمسح الـ QR Code

فرع الأزهر : شارع محمد عبده - خلف الجامع الأزهر
هاتف : 0225117747

فرع المنصورة : عزبة عقل - بجوار جامعة الأزهر
هاتف : 0502357979

@DarElollaa
Dar_elollaa@hotmail.com

لطلبات الشحن والتوصيل داخل مصر : 01050144505
لطلبات الشحن والتوصيل خارج مصر : +201032057053

ElollaaDesigns